النادر

هل يلحق بجنسه أو بنفسه؟

قاعدة فقهية تطبيقية

مع مستجدات فقهية معاصرة

المقدم الطالب/

عبد الله يوسف عبد الرحمن الحسني

الرقم المرجعي: (A١٢٢٠٤٧٥M٠١)

قدم إلى فضيلة الشيخ الدكتور/

علي منصور عثمان حبيب

العام الدراسي: ١٤٣٣هـ- ٢٠١٢م



التمهيد:

وبه وحده أستعين

للقواعد الفقهية أهمية عظيمة، ومكانة عالية، ومنزلة شريفة، فإنها تجمع جزئيات متعددة تحت قاعدة واحدة، ومن حفظ القواعد فقد استغنى عن حفظ الجزئيات، ويسهل له أن يطلق حكماً واحداً على مسائل كثيرة، كما يستعين الفقيه استنباط الأحكام الفقهية من خلالها.

وبتوفيق الله جلّ جلّاله ألّف العلماء هذه القواعد ليسهل الوصول إلى حكم شرعي، وما زالوا يؤلفون في القواعد الفقهية نظماً ونثراً، تحقيقاً وتعليقاً، جمعاً وترتيباً... جزاهم الله عنا خير الجزاء.

المقدمة

الحمد لله رب العالمين القائل: "وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ"[1] والصلاة والسلام على رسوله القائل: (من يرد الله به خيراً يفقه في الدين)[2]، وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:

فهذا بحث تمهيدي، يريد الباحث أن يسلط الضوء على قاعدة واحدة من القواعد الفقهية المختلف فيها لدى السادة الشوافع ألا وهي: النادر، هل يلحق بجنسه أو بنفسه؟ لمعرفة الأحكام الفقهية في النوادر المستجدة في العصر الحديث انطلاقاً من كتاب الأشباه والنظائر لجلال الدين السيوطي، المتوفى:٩١١هـ-رحمه الله، والتركيز على كتب الشافعية المعتمدة

١- سورة التوبة، الآية: ١٢٢.

٢- متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب العلم، باب من يرد الله به خيرا يفقه في الدين، ج١/٣٩، برقم:٧١، دار ابن كثير، اليمامة – بيروت، ط ٣: ١٤٠٧هـ، تحقيق: د. مصطفى ديب البغا، أستاذ الحديث وعلومه في كلية الشريعة - جامعة دمشق.

ومسلم في صحيحه، كتاب الزكاة، باب النهي عن المسألة، ج٣/١٩٤، برقم: ٢٤٣٦، دار الجيل، ودار الأفاق الجديدة – بيروت.

لدى مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، والجمع على أقوال طلابه وأتباعه، وذكر اختلافاتهم –إن كان فيها خلاف- في كل مسألة عند التطبيق، مع ذكر الأوجه التي فيها، والوجه الأصح، ثم إلحاق مبحث آخر حول المستجدات المعاصرة من المسائل التي تدرك بأحكام النوادر أم لم يكن مألوفاً عند ساداتنا القدماء.

والذي يظهر أن هذا البحث بحث جليل القدر، عظيم المنزلة، وليس مثلي من يقوم بمثل هذا، فإني لست أهلاً لذلك، ولكن من باب "قد يوجد في الآبار ما لا يوجد في البحار" ولتلبية متطلبات الجامعة الملزمة تجرأت الخوض في هذا الغوار، ونسأل الله التوفيق والسداد.

وللشروع في هذا البحث العلمي، وضع الباحث خطة يسير عليها، وهذه الخطة تشتمل على تمهيد ومقدمة، وخمسة مباحث، وهي:-

١- التمهيد، وفيها إشارة إلى أهمية القواعد الفقهية.

٢- المقدمة، وفيها:

أ) موضوع البحث.

ب) سبب اختيار الموضوع.

ت) أهمية الموضوع.

ث) حدود البحث.

ج) منهج البحث.

ح) صعوبات البحث.

٣- المباحث، وهي ستة على الشكل الآتي:

المبحث الأول: معنى النادر، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: معنى النادر لغة.

المطلب الثاني: معنى النادر اصطلاحاً.

المبحث الثاني: المسائل التي يعطى النادر حكم جنسه، وفيه أربع مسائل.

المبحث الثالث: المسائل التي يعطى النادر حكم نفسه، وفيه ثلاث مسائل.

المبحث الرابع: المسائل التي يرجح فيها إلحاق النادر بجنسه، وفيه ست مسائل.

المبحث الخامس: المسائل التي يرجح فيها إلحاق النادر بنفسه، وفيه خمس مسائل.

المبحث السادس: المسائل المعاصرة التي يلحق فيها بجنسها أو بنفسها، وفيه مسائل.

الخاتمة -نسأل الله حسن الخاتمة- وفيها أهم النتائج التي توصل إليها الباحث خلال كتابة بحثه هذا.

٤- الفهارس:

فهرس المراجع والمصادر.

فهرس المحتويات.

موضوع البحث:

موضوع البحث المرسوم هو: النادر. هل يلحق بجنسه أو بنفسه؟

سبب اختيار الموضوع:

اختار الباحث هذا الموضوع –مع أهميته– لأسباب عدة، أهمها:-

١- لأداء الواجب الذي كلّف علينا محاضر مادة القواعد الفقهية[٣]؛ لأن هذا البحث من البحوث اللازمة لكل طالب في الفصل الدراسي في مرحلة الماجستير بجامعة الإنسانية بولاية قدح - ماليزيا.

٢- لتوضيح أن كل نادر لا يكون بلا حكم، كما يدور على ألسنة الفقهاء، والنحويين، والمتكلمين، والفلاسفة، وغيرهم، كقولهم: النادر لا حكم له.

٣- محاضر هذه المادة هو: الأستاذ الدكتور/ علي منصور عثمان حبيب، محاضر في كلية الشريعة لجامعة الإنسانية بألور إستار-قدح، ماليزيا.

٣- لإبراز أهمية هذه القاعدة المهمة للغاية، وأنها قاعدة عامة تمس في كثير من المسائل الفقهية القديمة والحديثة.

٤- لبيان منزلة العلماء، ومدى فقههم وفهمهم في الدين كما يتبين في تحليلهم عند فروع النوادر، ومدى ورعهم وزهدهم أيضاً.

أهمية الموضوع:

فالحاجة إلى توضيح المسائل النادرة في الفقه الإسلامي حاجة ماسة، فإنها قد تقع في بعض الأحيان وإن كان وقوعها نادراً، ولا سيما في هذا الزمن الذي تطور فيه كل شيء، وأصبح العالم كالقرية الواحدة لذلك تكثر فيها النوازل والنوادر، وتسمع كل يوم شيئاً غريباً، والفقهاء -رحمهم الله- يقولون كثيراً: لو قال كذا، لو فعل كذا، لو حدث كذا، فيبنون الأحكام على المسائل دون حدوث المسألة سابقاً، ولكنها قد تحدث لاحقاً.

فمثلاً قالوا: لو التصق العضو المبان بعد انفصاله بحرارة الدم هل ينقض لمسه أم لا؟.

وقالوا أيضاً: لو التصق عضو مبان أو وصل عظم رجل بعظم امرأة أو العكس فهل ينقض الوضوء، أم لا[٤]؟.

٤- مجلة الفقه الإسلامي، العدد: ٤/٢٨٩، تحت عنوان: انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حياً أو ميتاً، لفضيلة الشيخ محمد عبد الرحمن، مفتي جمهورية القمر الاتحاد الإسلامية.

فكانوا يبنون الحكم عليها جوازاً وحظراً، ولم تكن زراعة الأعضاء موجودة آنذاك، ولكنها موجودة حالياً.

كما اختلفوا أيضاً في جواز إزالة الأصبع الزائدة، ومسألة قطع البواسير، فيعللونهما بالخطر؛ لأنه يمكن -إذا قطع- أن ينزف الدم فيموت المعالَج بالنزيف، وعصرهم كان يقتضي ذلك(٥).

فَهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أهمية بيان النادر، وفروعه وأحكامه.

٥- للشيخ محمد العثيمين كلام نفيس في إجابة هذا السؤال: هل يجوز قطع الإصبع الزائدة أو لا؟، فقال: الفقهاء يقولون: لا يجوز، ويعللون ذلك بالخطر، ولكن بناء على تقدم الطب الآن فإن الصحيح جواز ذلك؛ لأن هذا إزالة عيب، وليس من باب التجميل... وإزالة الأصبع الزائدة في وقتنا الحاضر جائزة ولا شيء فيها، وأصبحت هذه العملية عملية بسيطة وليس فيها أي نوع من الخطر، فلكل مقام مقال، والحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً.

انظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع، للعلامة محمد بن صالح بن محمد العثيمين، المتوفى:١٤٢١هـ، جـ٨/٣١٣، بتصرف.

حدود البحث

يتم تحديد البحث في خطين بارزين دون تحديد زمن معين، وهما:

١- يدور البحث آراء الفقهاء في المسألة النادرة التي يتم تحليلها.

٢- يتم التركز في آراء علماء الشافعية الذين اختلفوا في فروع هذه القاعدة التي اختارها الباحث.

منهج البحث:

اتبع الباحث -في هذا البحث- المنهج الوصفي، كما اتبع منهج البحث العلمي في توثيق المصادر والمراجع، وكان نهجه على النمط الآتي:

١- يكتب الباحث أولاً القاعدة ثم قام بتوضيح معنى هذا القاعدة، وعبارتها أو ألفاظها، ومستثنياتها بإسهاب.

٢- وضع الباحث خمسة مباحث -بعد التعريف- كما قسم الزركشي في قواعده، والسيوطي في الأشباه رحمهما الله، ولكنه قدّم المسائل التي يجزم فيها إلحاق النادر بجنسه، ثم المسائل التي يجزم فيها إلحاق النادر بنفسه، ثم المسائل التي يرجح فيها إلحاق النادر بجنسه، ثم المسائل التي يرجح فيها إلحاق النادر بنفسه ثم أتبع بحث بمسائل معاصرة تلحق بجنسها أو بنفسها.

٣- يدوّن الباحث مسألة من المسائل النادرة نقلاً عن كتاب المقرر "الأشباه والنظائر" ويضيف عليها مسائل أخرى التي وردت في كتب الشافعية، وبين مصدره ثم ألحق مسائل نادرة مستعصية في الزمن الحالي لمعرفة إلحاقها بالزمن الخالي.

٤- قام الباحث بشرح المسألة التي هو بصددها على النحو الآتي:

أ) التوضيح، وذلك تحت كل مبحث جديد، ثم التطرق إلى المسألة.

ب) المعنى الشرعي، وذلك لمعرفة مفهوم المسألة وتصويرها وتكييفها.

ت) التأصيل الحكمي: ويقصد بها نقل أقوال علماء الشافعية في المسألة تحت هذا العنوان، فيلحق بجنسها اتفاقاً أو على الأصح، أو يلحق بنفسها اتفاقاً أو على الأصح، مع توثيق المراجع والمصادر.

٥- يسجل الباحث في الهامش أقوال المذاهب الأخرى في المسألة إن وُجدت مع ثبت المصدر، إلا الأقوال التي يوردها صاحب المذهب فيكتب نصه في المتن، حفاظاً على أمانة النقل.

٦- جعل الباحث للآيات القرآنية أقواساً خاصة بها، كما جعل للأحاديث النبوية أقواساً خاصة بها وكذا أقوال العلماء والفقهاء، هكذا: "الآية القرآنية"، (الحديث النبوي)، {قول العالم}.

٧- يكتب الباحث الفهارس التي هي عبارة عن أهم المصادر والمراجع، وقائمة المحتويات في آخر البحث عبر الحاسوب الآلي التلقائي.

صعوبات البحث:

الصعوبة في هذا البحث كغيره من البحوث، ولكن كفى بالباحث صعوبة أنه اختار موضوع: النادر، وإيجاد النادر نادر.

- لم يجد الباحث أسفاراً مستقلة ألّفت في هذا الموضوع، ولكن توجد المسألة تلو الأخرى من بطون التراث الفقهي بعد سبر وصبر، وجهد ومشقة في القراءة والتدقيق.
- إضافة إلى قلة الزمن، وكثرة البحوث في الفصل الدراسي، إذ كان الواجب على الطلبة خمسة بحوث في حدود شهر.

ونسأل الله أن يجعل عملنا خالصاً لوجهه الكريم "يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم" سبحانك اللّهُمَّ وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

الباحث

٣٠/ربيع الأول/١٤٣٤هـ

النادر.. هل يلحق بجنسه أو بنفسه؟

قبل أن أتطرق إلى صلب البحث وأبوابه ينبغي ذكر نقطتين هامتين:

النقطة الأولى: دراسة عن هذه القاعدة:

العبرة دائماً في الأمر الغالب الذي يصبح معلوما لدى الناس، وشائعاً بينهم، ولا عبرة في الشيء القليل النادر، ولا يبنى عليه الحكم، إذ إنه لا يدرك، قال الأسنوي –رحمه الله: {إطلاق الأصوليين يقتضي أن الفرد النادر يدخل في العموم وصرح بعضهم بعدم دخوله}أهـ[٦].

مثلاً: من بلغ خمس عشرة سنة يحكم ببلوغه؛ لأن هذا هو السن الغالب للبلوغ، وإن كان البعض لا يبلغ في هذا السن، بل يبلغ في السادسة عشرة أو السابعة عشرة، إلا أن هذا نادر فلا أثر له.

فلو قيل: لا بد من مراعات النوادر لصعب استيعاب النوادر، إذ ليس لها صفة ولا ضابط يحددها، ولذلك قال العلماء: تبنى الأحكام على الأعم الغالب، لا على الأقل النادر، أو قالوا: النادر لا حكم له، ومع ذلك وضع العلماء قواعد أخرى يستثنى منها هذه القاعدة العامة، بل قدموا النادر

٦- التمهيد في تخريج الفروع على الأصول، لأبي محمد عبد الرحيم بن الحسن الأسنوي، ص: ٣٤٥، مؤسسة الرسالة – بيروت، ط: الأولى، عام:١٤٠٠هـ، تحقيق : د. محمد حسن هيتو.

على الغالب في بعض الأحيان، وأثبتوا الحكم عليه دونه كما سيأتي المبحث الثاني.

أما قولهم: هل يلحق بجنسه أو بنفسه فيقصدون ما يلي:

هل النادر الوارد يعطى حكم أمثاله وأجناسه فيقال: من أتم له خمسة عشرة عاماً ولم تظهر عليه آثار البلوغ بعد كنبت العانة، والاحتلام لدى الذكر والأنثى، أو بزوغ الشارب، ونزول المني لدى الذكر، أو خروج الحيض وضخامة الصدر لدى الأنثى يعطى حكم البالغين ولا عبرة بتأخر علامات البلوغ.

أو يعطى حكماً مستقلاً لنفسه مخالفاً لأمثاله، فيقال عندئذ: من لم تتجلى عليه علامات البلوغ لم يبلغ بعد، ويحكم بأحكام الصغار.

وقد اختلف العلماء عموماً والشافعية خصوصاً في قواعد فقهية عدة، منها: النادر، هل يلحق بجنسه ويبنى عليه الحكم؟ أو يلحق بنفسه فيكون مستقلا عنه فلا يبنى عليه الحكم؟، فقال الزركشي -رحمه الله- في المنثور: {فيه خلاف فقيل تناط الأحكام بأسبابها في كل فرد وقيل

استقراء الآحاد يتعسر فيه فيعتبر الغالب ويجري حكمه على ما شذ قال الشيخ تاج الدين الفزاري وهذا معنى قول الفقهاء النادر لا حكم له}[٧].

قال السيد الأهدل في الفرائد البهية:

ثم هل النادر بالجنس أوِ * بنفسه يلحق، خلف قد روي

وفي الفروع لم يكن مؤتلفا * القول بالترجيح بل مختلفا

والجزم بالأول جاء في صور * كذاك بالثاني كما قد اشتهر[٨]

٧- انظر: المنثور في القواعد، لأبي عبد الله محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي، ج٣/٢٤٦، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية – الكويت، ط: ٢، عام: ١٤٠٥هـ، تحقيق: د. تيسير فائق أحمد محمود.

٨- الفرائد البهية نظم القواعد الفقهية، للسيد أبي بكر الأهدل اليمني الشافعي، لخص فيها الأشباه والنظائر للسيوطي، ص:٣٧.

النقطة الثانية: ألفاظ أخرى لهذه القاعدة:

فالشافعية يعبرون هذه القاعدة: بقولهم: النادر هل يلحق بجنسه أو بنفسه؟؟ ويعبرون أيضا: النادر هل يعتبر بنفسه؟ بدل [يحلق][٩].

وقد يعبر هذه القاعدة في كتب الفقه بعبارات أخرى، أو ألفاظ أخرى والمعنى واحد، منها[١٠]:

- ✓ النادر هل يلحق بالغالب؟.
- ✓ لا يعطى النادر حكم الغالب.
- ✓ العبرة بالغالب الشائع لا للنادر.

٩- هذه القاعدة تشبه القاعدة المختلفة لدى المالكية: وهي: نوادر الصور هل يعطى لها حكم نفسها أو حكم غالبها؟، وعبر القرافي في الفروق: قاعدة ما اعتبر فيه الغالب، وقاعدة ما ألغي فيه الغالب. الفروق (أنوار البروق في أنواء الفروق)، لأبي العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي، ت ٦٨٤هـ، ج٣/٢٢٩، و ج٤/١٧٠، عالم الكتب، الطبعة والتاريخ: (بدون).

١٠- يراجع: الأشباه والنظائر للإمام العلامة تاج الدين عبد الوهاب بن علي ابن عبد الكافي السبكي، ج٢/١٣٤، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، ١٤١١ هـ- ١٩٩١.

- وكتاب: المنثور في القواعد، للزركشي، ج٣/٢٤٣.
- وموسوعة القواعد الفقهية، للشيخ محمد صدقي بن أحمد بن محمد آل بورنو أبو الحارث الغزي، ج٣/ ٢١٢، مؤسسة الرسالة، بيروت – لبنان، الطبعة الأولى، ١٤٢٤هـ- ٢٠٠٣م.
- وكتاب: القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، للدكتور: محمد مصطفى الزحيلي، ج٢/٩٧٢، دار الفكر – دمشق، الطبعة الأولى، ١٤٢٧ هـ- ٢٠٠٦م.

- ✓ **النادر هل يعتبر بنفسه أم يلحق بجنسه؟.**
- ✓ **تبنى الأحكام على الأعم الغالب، لا على الأقل النادر.**
- ✓ **الحكم للغلبية، والمغلوب لا يظهر حكمه مع الغالب.**
- ✓ **النادر لا حكم له، أو لا أثر للنادر.**
- ✓ **الأصل من السؤال والخطاب يمضي على ما عمّ وغلب لا على ما شذ وندر.**
- ✓ **يسقط الاعتبار بالنادر ويصير وجوده كعدمه.**
- ✓ **النادر إذا حكم فيه بشيء لم يلحق به غيره ويدل على شذوذ.**

وهناك قواعد خاصة، تندرج تحت هذه القاعدة، منها:

- ✓ **النادر إذا لم يدم يقتضي القضاء[١١].**
- ✓ **النادر إذا دام يعطى حكم الغالب[-].**

١١- ومثل عدم الدوام كالمربوط على خشبة يصلي ويعيد، فإنه لا يدوم في الربط، (-) ومثل الدوام ك المستحاضة غير المتحيرة لا تقضي الصلاة مع الحدث؛ لأنه وإن كان نادراً إلا انه يدوم، مثلهما الزركشي في المنثور.

المبحث الأول:

معنى النادر، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: معنى النادر لغة.

المطلب الثاني: معنى النادر اصطلاحاً.

المبحث الأول: معنى النادر، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: معنى النادر لغة.

النـادِر، بكسـر الدال، اسـم فاعـل مـن نـدر ينـدر نـدراً: سـقط وشـذّ ومنـه النوادر، وأندره غيره، أي أسقطه، ويقال: أندر من الحساب كذا[١٢].

ونـوادر الـكلام: مـا شـذ وخـرج مـن الجمهـور[١٣]، وأنـدر: أي أتى بنـادر مـن قـول أو فعل[١٤].

المطلب الثاني: معنى النادر اصطلاحاً.

واصطلاحاً: النادر ما قل وجوده وإن لم يخالف القياس[١٥].

١٢- ينظـر: الصـحاح في اللغـة لأبي نصـر إسـماعيل بـن حمـاد الجـوهري الفـارابي، المتـوفى: ٣٩٣هـ، جـ٢/٨٢٥، دار العلـم للملايـين – بـيروت، الطبعـة الرابعـة ١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م ، تحقيـق: أحمـد عبـد الغفور عطار. مادة [ندر].

١٣- ينظـر: القـاموس المحـيط، لمجـد الديـن محمـد بـن يعقـوب الفيروزآبـادي، المتـوفى: ٨١٧هـ، جـ١/٤٨٠، مؤسسـة الرسـالة للطباعـة والنشـر والتوزيـع، بـيروت – لبنـان، الطبعـة الثامنـة، سـنة: ١٤٢٦هـ-٢٠٠٥م، بتحقيـق: مكتـب تحقيـق الـتراث في مؤسسـة الرسـالة، تحـت إشراف: محمـد نعـيم العرقسُوسي.

١٤- يراجـع: المعجـم الوسـيط، لإبـراهيم مصـطفى، وآخـرين، جـ٢/٩١٠، دار الدعـوة، تحقيـق: مجمـع اللغـة العربية، التاريخ (دون).

١٥- ينظر: التوقيف على مهمات التعاريف، لمحمد عبد الرؤوف المناوي، جـ١/٦٨٩، دار الفكر المعاصر، دار الفكر - بيروت, دمشق، الطبعة الأولى ، ١٤١٠هـ، بتحقيق : د. محمد رضوان الداية.

وفي اصطلاح الفقهاء: النادر ما قل وجوده وإن لم يخالف القياس، فإن خالفه فهو شاذ[١٦].

وفي كتاب المزهر: {قال ابنُ هشام: اعلم أنهم –أي أهل اللغة– يستعملون غالباً وكثيراً ونادراً وقليلاً ومطرداً، فالمطرد لا يتخلف، والغالب أكثر الأشياء ولكنه يتخلف، والكثير دونه، والقليل دون الكثير، والنادر أقل من القليل، فالعشرون بالنسبة إلى ثلاثة وعشرين غالبُها والخمسة عشر بالنسبة إليها كثير لا غالب والثلاثة قليل والواحد نادر فعلم بهذا مراتبُ ما يُقالُ فيه ذلك}[١٧].

قال الباحث: بعد هذا كله، يتبن لنا أن كل ما قل وجود نظيره فهو نادر، إذا لم يخرج مخرج القياس، فإن خرج فهو شاذ، فمثلاً إذا قيل: هذا شيء نادر بمعنى قل مثيله ونظيره، وهذا شاذ بمعنى ليس له نظير ولا مثيل.

١٦- ينظر: التعريفات، لعلي بن محمد بن علي الجرجاني، ص:٣٠٧، دار الكتاب العربي – بيروت، ط ١، عام: ١٤٠٥هـ، تحقيق: إبراهيم الأبياري.

١٧- ينظر: المزهر في علوم اللغة وأنواعها لجلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي، ج٢/١٨٦، دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الأولى ، ١٩٩٨، بتحقيق : فؤاد علي منصور.

المبحث الثاني:

المسائل التي يعطى النادر حكم جنسه

المبحث الثاني: المسائل التي يعطى النادر حكم جنسه:

التوضيح:

كل المسائل الواردة في هذا المبحث تعطى حكم جنس النادر قطعاً، فيكون هذا الشيء النادر القليل كغيره من الشيء الغالب الأعم تماماً، ولا فرق بين هذا وذاك في الحكم.

المسألة الأولى: من خُلق له وجهان لم يتميز الزائد منهما، يجب غسلهما قطعاً.

المعنى الشرعي:

إذا كان هناك مولود مشوّه خلقة، وقد خلقه الله وله وجهان، ولم يتبين لنا الوجه الأصلي عن الوجه الغير الأصلي، وليس كل واحد فاقد الحواس، وهما من جهة واحدة نحو القبلة أو نحو الدبر، فهل يجب غسلهما معاً إلحاقاً بجنسه، أو يكتفى بأحدهما دون الآخر إلحاقاً بنفسه؟.

التأصيل الحكمي:

فهذه مسألة نادرة الوقوع، وإذا وجد إنسان له وجهان يجب غسلُ كلا الوجهين عند الوضوء، والجنابة، وغيرهما جزماً، فيلحق بجنسه لا بنفسه، قال سليمان البجيرمي الشافعي –رحمه الله–: {تحقيق هذه المسألة أن يقال من خلق له وجهان تارة يكونان أصليين ، والمراد بأصالتهما أن ينزل الولد

بهما فإنه يجب غسلهما إن تساويا في جميع الحواس، فإن زاد أحدهما عن الآخر فالعبرة به، وتارة يكون أحدهما أصلياً والآخر زائداً ، والمراد به ما ينبت بعد انفصال الولد، وعلى هذا إما أن يتميز الزائد عن الأصلي أو يتشبه به والمتميز إما أن يكون مساماً للأصلي أم لا. فإن سامت وجب غسلهما وإن لم يسامت فالأصلي فقط يجب غسله كما قرره شيخنا}[١٨].

وما حكم الوجهين إذا كان أحدهما من جهة صدره، والآخر من جهة القفا، وهما متساويين من حيث الحواس؟.

وإذا كان أحدهما من جهة قبله ، والآخر من جهة دبره وجب غسل الأول ما لم يكن فاقد الحواس، والثاني فيه ذلك، فالعامل هو الواجب غسله، كذا قاله البجيرمي[١٩].

قال الباحث: ليس في هذه المسألة خلاف بين علمائنا. والله أعلم.

* * * *

١٨- ينظر: تحفة الحبيب على شرح الخطيب، المعروف بـ (البجيرمي على الخطيب)، سليمان بن محمد بن عمر البجيرمي الشافعي، جـ١/٢١٢، دار الكتب العلمية – بيروت، لبنان، الطبعة: ١، عام: ١٤١٧هـ-١٩٩٦م. مساماً أي شاملاً للأصلي والمشتبه والزائد الغير المشتبه، وعلى سننه ومحاذاته، نفس المصدر بتصرف.

١٩ - المصدر السابق، نفس الصفحة.

المسألة الثانية: من خُلقت بلا بكارة لها حكم الأبكار قطعاً.

المعنى الشرعي

إن البنت تخلق –غالباً– ببكارة، فإن خلقت بلا بكارة -وهو أمرٌ نادر- فهل يلحق بجنسها فتكون بكراً، أم يلحق بنفسها فيعتبر –حينئذ- أنها ثيبة؟.

التأصيل الحكمي:

يلحق المخلوقة بلا بكر بسائر الأبكار؛ فإن الخلقة بلا بكارة مسألة نادرة فيلحق بالأعم الغالب، فتكون المعاملة معها كمعاملة العذراء البكرة، من حيث الاستئذان عند التزويج، والمكث عندها سبعاً عند الزفاف..إلخ. قال الزركشي: {ينقسم هذا –أي النادر- على أربعة أقسام: أحدها- ما يلحق قطعاً، كمن خلقت بلا بكارة داخلة في حكم الأبكار قطعاً في الاستئذان في الزواج}[٢٠].

قال ابن السبكي: { قال الصيمري: لو خلقت بلا بكارة فهي بكر}[٢١].

وكذا إذا زالت بكارتها لسقطة وحدة حيض، ووطء في دبرها فهي في ذلك كالبكر لأنها لم تمارس الرجال بالوطء في محل البكارة وهي على

٢٠- ينظر: المنثور في القواعد، للزركشي، ج٣/٢٤٣.

٢١- ينظر: الأشباه والنظائر للسبكي، ج٢/٢٩٥.

غباوتها وحيائها[٢٢]، أو وطئت في قبلها ولم تزل بكارتها بأن كانت غوراء كسائر الأبكار... كذلك إذا زالت بذكر حيوان غير آدمي كقرد مع أن الأوجه أنها كالثيب[٢٣].

قال الباحث: إعطاء البنت المخلوقة بلا بكارة حكم البكر، وهذا محل إجماع بين أهل العلم، والله أعلم.

* * * *

المسألة الثالثة: من أتت بولد لستة أشهر ولحظتين من الوطء، يلحق به قطعاً.

المعنى الشرعي:

غالب الولد أن يوضع لتسعة أشهر، فإذا وضعت المرأة لستة أشهر ولحظتين من الوطء، هل يلحق هذا الولد بالزوج، أم لا يلحق به، مظنة أنها كانت حاملاً قبله؟.

٢٢- يراجع: حاشية إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين لشرح قرة العين بمهمات الدين، لأبي بكر ابن السيد محمد شطا الدمياطي، ج٣/٣٠٩، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، تاريخ: (دون).

٢٣- يراجع: الاقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، للعلامة محمد الشربيني الخطيب المتوفى: ٩٧٧هـ، ج٢/٤١٦، دار الفكر، عام: ١٤١٥هـ تحقيق مكتب البحوث والدراسات للدار.

التأصيل الحكمي:

يلحق به قطعاً -كما قطع السيوطي وغيره-، مع أن الغالب خلاف ذلك، ولكن يعطى النادر حكم الغالب رحمة بالعباد، وتستراً لهم، وهذا موضع إجماع بين العلماء[٢٤].

وأصل هذه المسألة أن عمر –رضي الله عنه– أتي بامرأة قد ولدت لستة أشهر، فهمّ برجمها، فبلغ ذلك عليا –رضي الله عنه، فقال: ليس عليها رجم، فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه، فأرسل إليه فسأله، فقال: "وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ"، وقال: "وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا" فستة أشهر حمله حولين تمام لا حد عليها أو قال: لا رجم عليها، قال: فخلى عنها ثم ولدت[٢٥].

---

٢٤ - انظر تطبيق المسألة الرابعة من هذا المبحث.

٢٥- السنن الكبرى، لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، المتوفى: ٤٥٨هـ، جـ٧/٤٤٢، مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة في الهند، الطبعة الأولى: ١٣٤٤هـ، وفي ذيله: الجوهر النقي لعلاء الدين علي بن عثمان المارديني الشهير بابن التركماني.

وكذا قاله الإمام العز بن عبد السلام: {إذا أتت بولد لستة أشهر من حين تزوجها فإن الولد يلحقه مع ندرة الولادة بهذه المدة}[٢٦].

* * * *

المسألة الرابعة: من أتت بولد لأربع سنين، يلحق به قطعاً.

المعنى الشرعي:

فهذه المسألة كالتي قبلها، والقاسم المشترك بينهما هو: أن المرأة إذا أتت بستة أشهر أي تقدمت عن وقت الغالب، وهذه تأخرت عن المدة المعتادة.

ومعنى هذه المسألة: غالب الولد يوضع لتسعة أشهر، فإذا أتت المرأة لأربع سنين، هل يلحق هذا الولد بالزوج، أم لا يلحق به، مظنة أنه لم يكن منه؟.

التأصيل الحكمي:

إن المرأة إذا أنجبت الجنين بعد أربع سنوات من حين فارقت الزوج إما بغيبة أو بطلاق لحقه قطعاً، مع أن بقاء الولد في بطن أمه أربع سنوات

٢٦- قواعد الأحكام في مصالح الأنام، لأبي محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام الدمشقي، الملقب بـ(سلطان العلماء)، المتوفى :٦٦٠هـ، ج٢/١٠٤، دار المعارف بيروت – لبنان، تحقيق: محمود بن التلاميد الشنقيطي.

نادر جداً، ولكن لا نعتبر الغلبة في أمثاله، وأجمع العلماء كلهم على أنها إذا وضعت بعد سنتين من حمله يلحق به، ولكنهم اختلفوا في أقصاه أي أكثر مدة الحمل[٢٧].

٢٧- اتفق العلماء –رحمهم الله– على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر -كما نبه الباحث في تطبيق المسألة الثالثة من هذا المبحث-، واختلفوا في أكثر مدته، أي مدة تأخر الجنين في الحمل، ويلحق الولد بالزوج فذهب أبو حنيفة إلى أن أكثر مدة الحمل سنتان فقط، وأما الشافعي وأحمد ذهبا إلى أن أكثر مدة الحمل أربع سنوات، وعند مالك خمس سنين، وقال عباد بن العوام: خمس سنين، وقال الزهري: قد تحمل المرأة ست سنين، وسبع سنين وقال أبو عبيد: ليس لأقصاه وقت يوقف عليه. المغنى لابن قدامة، جـ٩/١١٧، وكلها روايات عن الإمام مالك كما قال القرافي في الفروق، جـ٦/١٣٣. المبسوط لشمس الدين السرخي، جـ١٣/٢٧٠، روضة الطالبين للنووي، جـ٨/٣٧٧، مطالب أولي النهى لمصطفى الرحيباني، جـ٥/٥٦١.

المبحث الثاني:

المسائل التي يعطى النادر حكم نفسه

المبحث الثالث: المسائل التي يعطى النادر حكم نفسه:

التوضيح:

المسائل التي تأتي في هذا المبحث تعطى حكم نفسها قطعاً على عكس المسائل التي تناولها الباحث في المبحث الثاني، فلا يكون هذا الشيء النادر القليل كغيره من الشيء الغالب الأعم بل يصير شيئا مستقلاً، ويبنى عليه الحكم بذاته.

المسألة الأولى: الأصبع الزائدة لا تلحق بالأصلية في الدية قطعاً.

المعنى الشرعي:

إذا قطع الأصبع الزائدة فلها قصاص، فإن لم يجب القصاص، فهل لها دية كاملة كدية أصبع أصلية، أم ماذا؟.

التأصيل الحكمي:

لا تلحق الأصبع الزائدة بالأصبع الأصلية في الدية كما قطع السيوطي في الأشباه، ولكن لها حكومة في المذهب[٢٨]، يقول الماوردي: {فلو قطع

---

٢٨ - وغير المذهب لها ثلث دية الأصبع الأصلية، كما أخرج عبد الرزاق في مصنفه عن زيد بن ثابت –رضي الله عنه– أنه قال: (في الإصبع الزائدة ثلث دية الإصبع) وقال صاحب عمدة القاري: عن زيد بن ثابت أنه قال في الإصبع الزائدة ثلث دية الإصبع، وقال آخرون لا شيء فيها، وقال آخرون فيها حكم. راجع: عمدة القاري بشرح صحيح البخاري للعلامة بدر الدين العيني الحنفي، جـ٣٤/٣٥٢.

الإصبع الزائدة وحدها فلا قصاص فيها لعدم مثلها في أصابع القاطع، وتؤخذ حكومتها.. ثم قال: ولا تبلغ بها دية إصبع من أصل الخلقة كما قال الشافعي في الأم: وحكومة الإصبع الزائدة لا أبلغ بها أرش إصبع}[٢٩].

وعند قليوبي: {الأصبع الزائدة فيها القصاص؛ فإن لم يجب فحكومة لا أرش}[٣٠]

* * * *

المسألة الثانية: سائر الأعضاء الزائدة، لا تلحق بالأصلية في الدية قطعاً.

المعنى الشرعي:

إذا كان هناك يد زائدة، أو رجل زائد، أو غيرهما من الأعضاء، ولم يمكن التمييز بين الأصل وبين الزائد، فهل يلحق بجنسها أو بنفسها؟.

٢٩- الحاوي الكبير في فقه الإمام الشافعي رضي الله عنه وهو شرح مختصر المزني، للعلامة أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردى البصري، ج٣٨٦/١٢، دار الكتب العلمية – بيروت، لبنان، ط: ١، عام: ١٤١٤هـ، تحقيق: الشيخ علي محمد معوّض، والشيخ عادل أحمد عبد الموجود.

٣٠- حاشية قليوبي على شرح جلال الدين المحلي على منهاج الطالبين، لشهاب الدين أحمد بن أحمد بن سلامة القليوبي، المتوفى: ١٠٦٩هـ جـ١١٤/٤، دار الفكر: ١٤١٩هـ، تحقيق مكتب البحوث والدراسات للدار.

التأصيل الحكمي:

فهذا العضو الزائد يأخذ كحكم الأصبع الزائدة التي أمضى الباحث في المسألة الأولى من هذا المبحث، فلا حاجة إلى إعادة مثيلتها.

المسألة الثالثة: نكاح من بالمشرق مغربية لا يلحقه الولد قطعاً[٣١]

المعنى الشرعي:

إذا تزوج رجل موجود في المشرق امرأة تعيش في المغرب، ولم يمكن له وطؤها، ثم أتت بولد، فهل يلحق الولد بالزوج المشرقي، أم لا يلحقه الولد؟!

التأصيل الحكمي:

أولا لتحرير محل النزاع:

لقد اتفق الفقهاء على أن المرأة إذا كانت زوجة تصير فراشاً بمجرد عقد النكاح، وحكى النووي هذا الإجماع في شرح مسلم كما سيأتي قريباً.

واختلفوا في اشترط إمكان الوطء بعد ثبوت الفراش، لإلحاقه بالولد وهو قول المالكية والشافعية والحنابلة[٣٢].

وفي كتاب تخريج الأصول على الفروع: {إن المشرقي إذا تزوج بمغربية ثم أتت بولد لستة أشهر فصاعداً، قال الشافعي رضي الله عنه: لا أحكم

٣١- انظر: المنثور في القواعد، لأبي عبد الله الزركشي، ج٣/٢٤٣.

٣٢- الموسوعة الفقهية الكويتية، لوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويت، ج٣٢/٨١، الطبعة: دار السلاسل في الكويت، ومطابع دار الصفوة في مصر، تاريخ آخر طبعة: ١٤٢٧هـ.

بأنه لحق به لأن مضمون السبب أمكن الاطلاع عليه إذ قد علمنا قطعا أن من هو بالمشرق لا يحبل من هي بالمغرب فألغينا صورة السبب وعلقنا الحكم على مضمونة}[٣٣].

وخالف أبو حنيفة ذلك فإنه لم يشترط إمكان الوطء، بل بمجرد ثبوت الفراش وهو العقد يلحق الولد بالعاقد، واستدل بحديث: (الولد للفراش وللعاهر الحجر)[٣٤] على إطلاقه كما في الحاشية: (وقال أبو حنيفة: يلحقه نسبه حيث مضى ستة أشهر؛ لأن الولد إنما يلحقه بالعقد ومدة الحمل، ألا ترى أنكم قد قلتم إذا مضى زمان الإمكان لحق الولد وإن علم أنه لم يحصل منه الوطء)[٣٥]، وقال النووي –رحمه الله- في شرحه لصحيح مسلم: {أما تصير به المرأة فراشاً فإن كانت زوجة صارت فراشاً بمجرد عقد النكاح ونقلوا في هذا الإجماع وشرطوا إمكان الوطء بعد ثبوت الفراش فإن لم يمكن بأن ينكح المغربي مشرقية ولم يفارق واحد منهما وطنه ثم أتت بولد لستة أشهر أو أكثر لم يلحقه لعدم إمكان كونه منه هذا قول مالك والشافعي والعلماء كافة إلا أبا حنيفة فلم يشترط الإمكان

٣٣- تخريج الفروع على الأصول لأبي المناقب محمود بن أحمد الزنجاني، جـ١/٣٠٠، مؤسسة الرسالة – بيروت، الطبعة الثانية، ١٣٩٨هـ، تحقيق : د. محمد أديب صالح.

٣٤- متفق عليه، أخرجه البخاري، جـ٢/٧٧٣، ومسلم، جـ٤/١٧١، عن أبي هريرة.

٣٥- حاشية ابن عابدين، جـ٣/٥٥٠.

بل اكتفى بمجرد العقد قال حتى لو طلق عقب العقد من غير إمكان وطء فولدت لستة أشهر من العقد لحقه الولد وهذا ضعيف ظاهر الفساد ولا حجة له في اطلاق الحديث لأنه خرج على الغالب وهو حصول الامكان عند العقد هذا حكم الزوجة}[٣٦].

وقال البهوتي الحنبلي:

إمكان وطء في لحقوق النسب *** فعندنا معتبر في المذهب

كامرأة تكون في شيراز *** وزوجها يقيم في الحجاز

فإن تلد لستة من أشهر *** من يوم عقد واضح في المنظر

فمدة الحمل مع المسير *** لا بد أن تمضي في التقدير

إن مضتا غداً به ملتحقاً *** ومالكٌ والشافعيٌّ وافقا[٣٧]

* * * *

٣٦- ينظر: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، لأبي يحيى بن شرف بن مري النووي المتوفى: ٦٧٦هـ، ج١٠/٣٨، دار إحياء التراث العربي – بيروت، الطبعة الثانية: ١٣٩٢هـ.

(٣٧) ينظر: المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، للعلامة منصور بن يونس بن صلاح الدين البهوتي، ج٢/٥٥، بتحقيق ودراسة فضيلة أ. د. عبد الله بن محمد المطلق.

المبحث الثاني:

المسائل التي يرجح فيها إلحاق النادر بجنسه

المبحث الرابع: المسائل التي يرجح فيها إلحاق النادر بجنسه:

التوضيح:

كل المسائل الآتية في هذا الموضع مسائل مختلف فيها، ولكن يرجح فيها إلحاق النادر بجنسه، أي يبنى عليها أحكام مثيلاتها، إذ لا فرق يذكر بينها؛ والشريعة الإسلامية لا تفرق بين متجانسين متماثلين كما لا تجمع بين متناقضين متباينين، ومن المسائل:

المسألة الأولى: مس الذكر المبان، فيه وجهان، أصحهما أنه ينقض، لأنه يسمى ذكراً.

المعنى الشرعي:

إذا مس شخص ذكراً –يعني آلة الرجل- مباناً أي مقطوعاً ومنفصلاً عن الجسم، فهل ينقض وضوؤه أم أن الذكر المنفصل لا ينقض الوضوء.

التأصيل الحكمي:

فهذه مسألة نادرة، أما حكمها ففيه وجهان:

الوجه الأول: لا ينقض الوضوء، فإنه عضو بنفسه مستقلاً عن الجسم، بخلاف الذكر الصحيح، وهؤلاء يبنون الحكم على الندرة.

والوجه الثاني: ينقض وضوؤه، لأنه يسمى ذكراً، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: (من مس ذكره فليتوضأ)[٣٨] حديث صحيح[٣٩]، وهذا الذكر المبان يلحق بجنسه؛ لأنه يسمى ذكراً.

قال صاحب البيان: {وإن مس ذكراً مقطوعاً ففيه وجهان:

أحدهما: ينتقض وضوءه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "من مس الذكر فعليه الوضوء". ولأنه يقع عليه اسم الذكر، وإن كان مقطوعاً.

٣٨- أخرجه أبو داود –وغيره- في سننه، عن بسرة بنت صفوان، من كتاب الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر، جـ١/٧١، دار الكتاب العربي – بيروت. ط: عام: (دون).

٣٩- صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، فقال: قلت: إسناده صحيح على شرط البخاري، وكذلك صحح الحاكم، والبيهقي، وصححه أيضاً الترمذي، ونقل عن البخاري أنه أصح شيء في الباب، وصححه أحمد أيضا وابن معين وابن خزيمة وابن حبان والدارقطني، ثم النووي} أه كلامه. انظر: صحيح سنن أبي داود، جـ١/٣٢٨، برقم: ١٧٥، الطبعة: ١، عام: ١٤٢٣هـ، مؤسسة غراس للنشر والتوزيع-الكويت.

وانظر أيضاً: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، لمحمد ناصر الدين الألباني، بإشراف محمد زهير الشاويش، جـ١/١٥٠، المكتب الإسلامي – دمشق، الطبعة الأولى، عام: ١٣٩٩هـ-١٩٧٩م.

والثاني: لا ينتقض وضوءه؛ لأن المقطوع لا يقصد مسه في العادة، فهو كما لو مسه بظهر كفه}[٤٠].

قال الخطيب الشربيني –رحمه الله– في كتابه الاقناع: {وينقض مس بعض الذكر المبان كمس كله، إلا ما قطع في الختان إذ لا يقع عليه اسم الذكر قاله الماوردي}[٤١].

وأما إذا مس محل الجب ينقض الوضوء، يقول الغزالي –رحمه الله–: {فأما الذكر المبان ففيه وجهان وأما محل الجبّ فينقض الوضوء بمسه ثم هذا كله في المس بالكف فإن كان برأس الأصابع فوجهان لأنه خارج عن سمت الكف ولكنه من جنس بشرة الكف وإن كان بما بين الأصابع فالصحيح أنه لا ينتقض} أهكلامه[٤٢].

قال الباحث: أكثر أهل العلم يرون أن مس الذكر المبان ينقض، وهو الراجح، والله أعلم.

٤٠- البيان في مذهب الإمام الشافعي للشيخ الجليل العلامة أبي الحسين يحيي بن أبي الخير العمراني الشافعي اليمني، المتوفى: ٥٥٨هـ، جـ١/١٨٩، دار المنهاج للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة: الأولى، عام: ١٤٢١هـ- ٢٠٠٠م، اعتنى به: قاسم محمد النوري.

٤١ - انظر: الاقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، للعلامة الشربيني، جـ١/٦٣.

٤٢- الوسيط في المذهب، لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي، المتوفى:٥٠٥هـ، جـ٣/١٥٠، دار السلام للطباعة والشر والتوزيع - مصر، عام:١٤١٧هـ، حققه وعلق عليه: أحمد محمود إبراهيم.

المسألة الثانية: النظر إلى العضو المبان من الأجنبية، وفيه وجهان، أصحهما التحريم، ووجه مقابله ندور كونه محل الفتنة، والخلاف جار في قلامة الظفر.

المعنى الشرعي:

هل يجوز النظر إلى العضو المبان من امرأة أجنبية سواء حال حياتها أو بعد مماتها، وسواء لشهوة أو لغير شهوة؟ أم يحرم النظر إليه قطعاً، أم هناك تفصيل آخر.. ؟

التأصيل الحكمي:

قال السيوطي: وفيه وجهان:

الوجه الأول[٤٣]: يجوز للرجل أن ينظر إلى عضو مبان من المرأة، لزوال حرمته بالانفصال، ويندر أن يكون هذا العضو المبان محل فتنة، لكن احتمل الإمام من الشافعية إن لم يتميز المبان من المرأة بصورته وشكله عما للرجل كقلامة الظفر، والشعر، والجلد، لم يحرم النظر إليه، وإن تميز حرم، وهذا ضعيف عند النووي كما سيأتي في الوجه الثاني.

٤٣- والحنابلة ذهبوا إلى هذا القول، كما في مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى لمصطفى السيوطي الرحيباني، المتوفى: ١٢٤٣هـ، جـ٥/١٩.

والوجه الثاني[٤٤]: لا يحل للرجل أن ينظر إلى العضو المبان من المرأة إذا كان مما لا يحل النظر إليه قبل انفصاله ، ولا فرق في ذلك إن كان انفصاله في حال الحياة أم بعد الموت، والقاعدة عند أصحاب هذا القول أن كل عضو لا يجوز النظر إليه قبل الانفصال لا يجوز بعده، فلا يجوز للرجل أن ينظر من الأجنبية يدا، ولا ذراعاً، ولا شعر رأس، ولا ساقا، وإن أبين ذلك منها حية أو ميتة، بل قالوا: لا يجوز له أن ينظر إلى عظم ذراع، أو ساق، أو قلامة ظفر الرجل دون اليد، وقاسوا المنفصل على المتصل، لأن حرمة الآدمي وأجزائه لا تفارقه بعد الموت[٤٥]، فالنظر إليه حرام، قال النووي – رحمه الله– في روضة الطالبين: { ما لا يجوز النظر إليه متصلاً كالذكر، وساعد الحرة، وشعر رأسها، وشعر عانة الرجل، وما أشبهها، يحرم النظر إليه بعد الانفصال على الأصح.

٤٤- والسادة الأحناف ذهبوا إلى هذا القول، كما في الفتاوى الهندية، قالوا: {والأصح أن كل عضو لا يجوز النظر إليه قبل الانفصال لا يجوز بعده كشعر رأسها وقلامة رجلها وشعر عانتها كذا في الزاهدي} الفتاوى الهندية في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان، للشيخ نظام وجماعة من علماء الهند، جـ٥/٣٢٩.

٤٥- أما السادة المالكية ألحقوا العضو المبان من المرأة الأجنبية بنفسه، إذا أبين منها في حياتها، لأنه صار أجنبياً عن الجسم، فيحل النظر إليه، وألحقوا بجنسه إذا كان انفصاله بعد الموت، ولا يحل النظر إليه، وقالوا بتحريم النظر إلى أجزاء الأجنبية بعد الموت، سواء أكانت متصلة أم منفصلة. يراجع هذه المسألة بإسهاب في: الموسوعة الفقهية الكويتية، جـ٤٠/٣٥٢.

وقيل لا، وقال الإمام احتمالاً لنفسه إن لم يتميز المبان من المرأة بصورته وشكله عما للرجل كالقلامة والشعر والجلدة لم يحرم وإن تميز حرم، قلت ما ذكره الإمام ضعيف إذ لا أثر للتمييز مع العلم بأنه جزء يحرم نظره، وعلى الأصح يحرم النظر إلى قلامة رجلها دون قلامة يدها ويده ورجله، والله أعلم}[٤٦].

تنبيه:

فالعلماء قد تكلموا في حكم النظر إلى قلامة ظفر المرأة، وحبة شَعر مقطوع على الأرض وأشباههما، وذلك لمعرفة حدود الله، وحفظ أعراض المسلمين والمسلمات في آن واحد، ويدل أيضاً على مدى ورع العلماء في ذاك الزمان، فلو كان هؤلاء العلماء موجودين في هذا الزمن الذي كثرت فيه الفتن، حيث تبدو عورة المرأة المخففة والمغلظة في بؤرة عواصم بلدان المسلمين لما استطاعوا أن يعيشوا بيننا ولو لحظة واحدة، نسأل الله السلامة والعافية.

* * * *

٤٦- روضة الطالبين وعمدة المفتين، للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي، المتوفى: ٦٧٦هـ، جـ٧/٢٦، المكتب الإسلامي، عام: ١٤٠٥هـ.

المسألة الثالثة: الاكتساب النادر كالوصية واللقطة والهبة، وهل تدخل في المهايأة في العبد المشترك؟ وجهان، الأصح: نعم

المعنى الشرعي:

إذا كان هناك عبد مشترك بين سيدين فأكثر، وكان عمله مهايأة أي يكون يوماً -أو أكثر- لسيده الأول ويوماً لسيده الثاني، فإذا وصي له مال، أو وجد لقطة، أو وُهب له مال، فهل تكون هذه المنفعة لسيد هذا اليوم، أم هي مشتركة ومناصفة بين الشركاء؟.

التأصيل الحكمي:

قال السيوطي –رحمه الله: وجهان، ونص الماوردي –رحمه الله– الوجهين في الحاوي: {هل يدخل فيها –أي المهايأة[٤٧]– ما ليس بمألوف –وهو النادر– من الأكساب كاللقطة والركاز أم لا؟ على قولين:

أحدهما: يدخل فيها وهو أظهرهما: لأنه نوع من الكسب، فهذا حكم دخولها في المهايأة.

والقول الثاني: أنها لا تدخل في المهايأة ولا المكاسب النادرة: لأنها قد توجد في أحد الزمانين دون الآخر، فيصير أحدهما مختصا في زمانه بما لا

٤٧- المهايأة : قسمة المنافع بالتناوب؛ بحيث تكون لهذا مدة معلومة ولذاك مدة معلومة. انظر: معجم لغة الفقهاء لمحمد قلعجي، وحامد قنيبي، ص:٤٦٦، وفي حاشية الصاوي: {لا يجوز في المهايأة أن يستعمله أكثر من شهر} حاشية الصاوي على الشرح الكبير، جـ٨/٣٤٧.

يساويه الآخر في زمانه، فعلى هذا يكون في اللقطة كغير المهايأة على ما مضى}[٤٨] أهـ

ويقول السيوطي: {يدخل في المهايأة: الكسب و المؤن المعتادة قطعاً و في النادر من الأكساب كاللقطة و الوصية و المؤن كأجرة الحجام و الطبيب قولان أو وجهان أصحهما: الدخول}[٤٩].

وكذا قاله شيخ الإسلام أبو زكريا الأنصاري –رحمه الله: {قال القاضي في فتاويه يحتمل أن يبنى على الأكساب النادرة هل تدخل في المهايأة وفيه وجهان انتهى، وأصحهما نعم}[٥٠].

وقال السبكي –رحمه الله: {الراجح دخول الأكساب النادرة في المهايأة في العبد المشترك}[٥١].

٤٨- انظر كتاب: الحاوي الكبير في فقه الإمام الشافعي، للعلامة أبي الحسن الماوردي، جـ٨/٢٢.

٤٩- الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية، لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي المتوفى:٩١١هـ، ص:٤٠٤، دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان، طبعة: ١، سنة: ١٤٠٢هـ.

٥٠- أسنى المطالب في شرح روض الطالب، لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري، المتوفى: ٩٢٦هـ، جـ٢/١١١، دار الكتب العلمية – بيروت، الطبعة: ١، سنة: ١٤٢٢هـ- ٢٠٠٠، تحقيق : د . محمد محمد تامر.

٥١- انظر: الأشباه والنظائر للإمام السبكي، جـ٢/١٣٤.

وقال الأسنوي: {دخول الأكساب النادرة كاللقطة والهبات ونحوها في المهايأة وفيه خلاف والأصح الدخول} ثم ذكر الفروع[٥٢].

* * * *

واختلفوا في زكاة الفطر هل تدخل في المهايأة أم لا؟

ففي دخول زكاة الفطر في المهايأة في العبد المشترك وجهان، نقلهما الماوردي، فقال:

أحدهما: وهو الظاهر من مذهب الشافعي، وقول أبي سعيد الإصطخري أنهما داخلان في المهايأة، كالمألوف منها، فإن كانا في يوم العبد اختص بالكنز، واللقطة، وتحمل زكاة الفطر وإن كانا في يوم السيد اختص بذلك دون العبد.

والوجه الثاني: وهو محكي عن أبي إسحاق المروزي، أنهما لا يدخلان في المهايأة لأنه قد يكون هذا في زمان أحدهما دون الآخر، فلا يتساويان فيه، ويكون حدوث ذلك في زمان أحدهما ، موجباً لأن يكون بينهما ، وإن كان ما عداهما من المألوف جارياً على المهايأة[٥٣].

٥٢- التمهيد في تخريج الفروع على الأصول، للأسنوي، ص: ٣٤٥.

٥٣- الحاوي الكبير للماوردي، جـ١٨/٤٨.

وهذا الخلاف مبني على نقطتين، وهما مختلف فيهما، هما:

١- الاكساب والمؤن النادرة هل تدخل في المهايأة أم لا؟.

٢- هل زكاة الفطرة نادرة أم لا؟.

قال النووي: في كل واحد من الأصلين خلاف ذكره المصنف[٥٤] والاصحاب[٥٥] في باب اللقطة[٥٦]أه، واختلف أصحاب المذهب أصح الوجهين:

قال الماوردي: ففي دخول زكاة الفطر في المهايأة وجهان: أحدهما: تدخل في المهايأة تبعاً للنفقة.

والوجه الثاني: وهو الأظهر وعليه جمهور أصحابنا أن زكاة الفطرة غير داخلة في المهايأة[٥٧].

وقال الرافعي: وجهان مشهوران: أظهرهما: أنها تدخل في المهايأة؛ لأن مقصود المهايأة التفاضل والتمايز.

٥٤- أي مصنِّف المهذّب وهو الشيرازي، المتوفى: ٤٧٦هرحمه الله.

٥٥- كما قال الرافعي: وهم كلهم كالمتفقين على دخولها في باب اللقطة وهو نصه في المختصر أه المجموع للنووي، جـ١١٦/٦.

٥٦- انظر: المجموع شرح المهذب لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، المتوفى: ٦٧٦هـ وهو شرح للمهذب لأبي إسحاق الشيرازي، المتوفى: ٤٦٧هـ، جـ١١٦/٦.

٥٧- الحاوي الكبير للماوردي البصري، جـ٣٦٥/٣.

والثاني: لا تدخل؛ لأن النوادر مجهولة ربما لا تخطر بالبال عند التهايؤ فلا ضرورة الي إدخالها فيه[٥٨].

قال الباحث: الراجح دخول زكاة الفطر في المهايأة، كالاكتساب النادر. والله أعلم بالصواب.

* * * *

المسألة الرابعة: جماع الميتة يوجب عليه الغسل والكفارة عن إفساد الصوم والحج، ولا يوجب الحد ولا إعادة غسلها -على الأصح فيهما- ولا المهر.

المعنى الشرعي:

إذا جامع الرجل ميتة، فهل يصير جنباً، ويوجب عليه الغسل كمن جامع وهي حية؟ وإذا كان نهار رمضان فهل يفسد صومه، ويكون مفطراً، وهل عليه كفارة جماع نهار رمضان؟ أو كان محرماً يبطل حجه؟ أم إن الميتة لا تأخذ حكم الحية؟ فلا يوجب عليه الغسل ولا يفسد صومه ولا حجه؟.

٥٨- فتح العزيز بشرح الوجيز المعروف بـ(الشرح الكبير، وهو شرح للوجيز في الفقه الشافعي للغزالي، ت:٥٠٥هـ) للعلامة عبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني، المتوفى: ٦٢٣هـ، جـ٦/١٤٥، طبعة وتاريخ: (دون).

التأصيل الحكمي:

أولا جماع الميتة مسألة نادرة، وهذا النادر يلحق بجنسه، فيوجب عليه الغسل، ويفسد صومه وحجه بناء على الأصح.

أما الجزء الثاني من هذه المسألة: هل يوجب عليه الحد..؟ وهل عليه مهر أم لا؟ يلحق بنفسه فلا يجب عليهما.

وجاء في مجلة البحوث: {وأما جماع الميتة والبهيمة والإتيان في غير المأتى فهو في محل النظر: فالشافعي -رحمه الله- يوجب الكفارة، فإنه قضاء شهوة بالجماع بخلاف الإنزال بين الغضون والأفخاذ فإن ذلك ليس جماعاً} (٥٩).

قلت: تبين لنا أن الجزء الأول من هذه المسألة يلحق بجنس النادر، فيبنى عليها الحكم، والجزء الثاني يلحق بنفسه، فلا يبنى عليها الحكم.

وما التأصيل الشرعي في المحرم إذا وطئ بهيمة فهل فسد صومه؟، فالقياس أنه مفسد للحج وموجب للكفارة على القول الراجح؛ لانتهاكه حرمة النسك بوطء على غير فطرة؛ فإذا فسد صوم من جامع زوجته، وفرضت عليه الكفارة فما بال من فعل فعل شذوذ، فهو أولى من فساد العبادة ولزوم الكفارة.

٥٩- خلافاً للإمام أبي حنيفة رحمه الله فإنه يقول: هذا يسمى جماعاً مجازاً وليس المحل محل الشهوة في الأصل إلا في حق المضطر: فلا تتعدى إليه الكفارات. (العدد: ١٩١/١٠) نقلا عن موقع الرئاسة العامة: http://www.alifta.com

المسألة الخامسة: يجزئ الحجر في المذي والودي على الأصح.

المعنى الشرعي:

هل يكفي الاستنجاء بالحجر عند خروج الأشياء النادرة كالمذي، أو الودي[٦٠]، والقيح، والدم؟ أم لا يكفي ذلك، ويلزم استعمال الماء؟.

التأصيل الحكمي:

خروج المذي والودي شيء نادر[٦١]، فهل يلحق هذا الشيء النادر -وهو المذي- كالشيء الغالب -وهو البول- ويجزئه الحجر كالمعتاد، فيه وجهان لأصحاب الشافعي:

أحدهما: يتعين الماء، واستدلوا بمطلق الأحاديث التي تدل على الأمر بالغسل[٦٢]، كما قال ابن عبد البر: {واستدلوا -أي أصحاب هذا القول-

---

٦٠- الودي صفته وحكمه فهو كدر، يخرج بعد البول قطرة أو قطرتين، وهو نجس يوجب الوضوء دون الغسل كالمذي فصارت المائعات الخارجة من الذكر غير البول المعتاد ثلاثة: المني وهو طاهر يوجب الغسل، والمذي وهو: نجس يوجب الوضوء، والودي وهو: نجس يوجب الوضوء. أهـ الحاوي الكبير للماوردي، جـ١/٣١٣.

٦١- في عد الودي من النادر نظر ظاهر، وإن ذكره جماعة منه؛ لأنه يخرج عقب البول غالباً، بل هو منه بمنزلة العكر من الزيت؛ وقد قرر غير واحد من أهل العلم أن (النادر إذا دام أعطي حكم الغالب)؛ ولهذا جزم العمراني صاحب البيان بأنه معتاد، أهـ دار الفكر.

٦٢- منها: حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يصيبه المذي: "ينضح فرجه ويتوضأ وضوءه للصلاة" الشيخان عن علي كنت رجلاً مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله -صلى

بأن الآثار كلها على اختلاف ألفاظها وأسانيدها ليس فيها ذكر استنجاء، إنما هو الغسل؛ ولأن النادر لا يتكرر فلا يبقى اعتبار الماء فيه فوجب كغسل غير هذا المحل}.

والثاني: يجزئه الحجر، وبه قطع العراقيون وغيرهم كما نقل النووي عنهم، فقال الإمام النووي –رحمه الله–: إذا كان الخارج نادرا كالدم والقيح والودي والمذي وشبهها فهل يجزئه الحجر؟ فيه طريقان: الصحيح منهما - وبه قطع العراقيون أنه على قولين، أصحهما يجزئه الحجر، نص عليه في المختصر وحرملة؛ لأن الحاجة تدعو إليه والاستنجاء رخصة، والرخص تأتي لمعنى، ثم لا يلزم وجود ذلك المعنى في جميع صورها كالقصر وأشباهه.

والقول الثاني: يتعين الماء، قاله في الأم، ويحتج له مع ما ذكره المصنف[٦٣] بالحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم (أمر بغسل الذكر من

الله عليه وسلم- لمكان ابنته مني فأمرت المقداد فسأله فقال: "يغسل ذكره ويتوضأ" وفي رواية للبخاري "توضأ واغسل ذكرك"، وفي رواية لمسلم: "توضأ وانضح فرجك".. ورواه أبو داود من طريق عروة عن علي وفيه: "يغسل أنثييه وذكره"، ينظر تخريج هذه الأحاديث: التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، لأبي الفضل ابن حجر العسقلاني، جـ١/٣٣٠.

٦٣- ذكر المصنف وهو الشيرازي –رحمه الله: "إن كان الخارج نادراً كالدم والمذي والودي أو دوداً أو حصاة، وقلنا: يجب الاستنجاء منه، فهل يجزئ فيه الحجر؟ فيه قولان: أحدهما: أنه كالبول

المذي) والجواب الصحيح عن هذا الحديث: أنه محمول على الندب، والطريق الثاني: ذكره الخراسانيون أنه يجزئه الحجر قولا واحدا، وتأولوا قوله في الأم ما إذا كان الخارج لا من داخل الفرج؛ بل من قرح أو باسور وشبهه خارج الدبر، وهو تأويل بعيد، والله أعلم[٦٤].

قال الباحث: ويلحق المنديل بالحجر، والإفرازات المهبلية كالمذي والودي في أنها تجزئ الحجر بناء على القول الأصح، والله أعلم.

* * * *

والغائط وقد بيناهما -يعني أنه يجزئه-. والثاني لا يجزئه إلا الماء؛ لأنه نادر فهو كسائر النجاسات. أهـ ينظر: المجموع للنووي، جـ٢/١٧٢.

٦٤- المجموع شرح المهذب للإمام النووي، جـ٢/١٧٢.

المسألة السادسة: يبقى الخيار للمتبايعين إذا داما أياماً على الأصح.

المعنى الشرعي:

إذا جلس البائع والمشتري في مجلس البيع أياماً وشهوراً، ولم يتم التفرق عن المجلس، فهل الخيار يبقى ويكون لأحدهما أن يمضي البيع أو ينقضه؟ أم لا يبقى ذلك؟.

التأصيل الحكمي:

مكوث المتبايعين في المجلس أياماً وشهوراً أو أقل أو أكثر -يعني مدة طويلة- مسألة نادرة، قد تكاد لا تقع، ولكن إذا وقعت كجلوسهما في سفينة ومركب، أو مكوثهما في أسر وسجن، ثم تبايعا في عين معلومة كدار ودابة، وحصل الاتفاق بالإيجاب والقبول، ثم ما زالا متواجدين مع بعض، فقد اختلف العلماء في حكم الخيار هل يبقى أم يزول على أوجه:

الوجه الأول: لا يبقى الخيار ما يزيد على ثلاثة أيام، فإن ثلاثة أيام هي نهاية الخيار المشروط،

قال الشافعي -رحمه الله تعالى: {ولا يجوز شرط خيار أكثر من ثلاث، ولولا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، في الخيار ثلاثة أيام في

المصـــراة ولحبـــان بـــن منقـــذ فيمـــا اشـــترى ثلاثـــا، لمـــا جـــاز بعـــد التفـــرق ساعة}[٦٥]، وقد ضعفه النووي كما سيأتي قريباً –إن شاء الله.

الوجـــه الثـــاني: لا يـــزال الخيـــار باقيـــا مـــا دام أنهمـــا باقيـــان في البيـــع، لحـــديث: (البيعـــان بالخيـــار مـــا لـــم يتفرقـــا)[٦٦]، ووجـــه الدلالـــة: أن النـــبي صـــلى الله عليـــه وســـلم لـــم يحـــدد وقتـــاً ولا زمنـــاً، ولكـــن قـــال: (حـــتى يتفرقـــا) ولـــم يتفرقـــا عـــن مجلس البيع.

الوجـــه الثالـــث: مـــتى شرعا في أمـــر آخـــر وأعرضـــا عمـــا يتعلـــق بالعقـــد، وطـــال الفصـــل انقطـــع الخيـــار حـــكاه النـــووي عـــن الـــرافعي، والعمـــراني عـــن صـــاحب الفروع كما سيأتي.

قـــال الإمـــام النـــووي –رحمـــه الله: أمـــا التفـــرق فهـــو أن يتفرقـــا بأبـــدانهما فلـــو أقامـــا في ذلـــك المجلـــس مـــدة متطاولـــة كســـنة أو أكـــثر أو قامـــا وتماشـــيا مراحـــل فهما على خيارهما هذا هو الصحيح وبه قطع الجمهور.

وفيـــه وجـــه ضـــعيف حـــكاه القـــاضي حســـين وإمـــام الحـــرمين والغـــزالي وآخـــرون من الخراسانيين أنه لا يزيد على ثلاثة أيام لئلا يزيد علي خيار الشرط.

٦٥- الحاوي الكبير للماوردي، جـ٥/١١٩.

٦٦- متفق عليه، أخرجه البخاري، جـ٢/٧٣٢، ومسلم، جـ٥/١٠، عن حكيم بن حزام.

وفيه وجه ثالث أنهما لو شرعا في أمر آخر وأعرضا عما يتعلق بالعقد فطال الفصل انقطع الخيار حكاه الرافعي.

والمذهب الأول قال أصحابنا والرجوع في التفرق إلى العادة فما عده الناس تفرقا فهو تفرق ملتزم للعقد وإلا فلا [٦٧].

قال العمراني في البيان: {فإن تبايعا، وقاما جميعا من المجلس، وتسايرا يومهما وليلتهما، أو أكثر، بحث لم يتفرقا.. لم ينقطع خيارهما؛ لما روي: أن رجلين ترافعا إلى أبي برزة الأسلمي، وكانا قد أقاما في مجلس البيع يومهما وليلتهما، ثم ذهبا إليه، فقال: (لأقضينّ بينكما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما أراكما تفرقتما).

قال صاحب "الفروع": وقيل: لو لم يتفرقا، ولكنهما شرعا في أمر آخر، وأعرضا عن أمر العقد، وطال الفصل.. بطل الخيار، وليس بشيء} أهـ كلامه رحمه الله[٦٨].

فالأصح عند المذهب هو بقاء خيارهما ما لم يتفرقا، طالت المدة أو قصرت. والله أعلم.

* * * *

٦٧- المجموع شرح المهذب للنووي، جـ٩/١٨٠.

٦٨- البيان في مذهب الإمام الشافعي لأبي الحسين العمراني، جـ٥/١٩.

المبحث الخامس:

المسائل التي يرجح فيها إلحاق النادر بنفسه

المبحث الخامس: المسائل التي يرجح فيها إلحاق النادر بنفسه:

التوضيح:

فالمسائل الآتية في هذا المبحث فروع مختلفة، ولكن يرجح فيها إلحاق النادر بنفسه، أي لا يبنى عليها الأحكام المثلية بل تصدر أحكاماً مستقلة تخالف مثيلاتها لوجود فارق بارز.

المسألة الأولى: لمس العضو المبان من المرأة، فيه وجهان، أصحهما عدم النقض، لأنه لا يسمى امرأة، والنقض منوط بلمس المرأة.

المعنى الشرعي:

إذا لمس الرجل عضواً من امرأة أجنبية نقض وضوؤه، فكيف إذا لمس عضوها بعد قطعه منها، فهل ينقض الوضوء أم لا ينقض؟.

التأصيل الحكمي:

فهذه من المسائل التي فيها وجهان عند الشافعية، ولم يقطع أحد الوجهين، بل يرجح وجه على آخر؛ باستئناس أدلة شرعية نقلية أو عقلية، وقواعد فقهية، والوجهان هما:

الوجه الأول: ينقض، لأنه يطلق عليه اسم المرأة، فعضوها المنفصل عنها، كعضوها الأصلي[٦٩].

والوجه الثاني: لا ينقض، لأن هناك فرق بينهما، إذ لا يسمى هذا العضو المبان امرأة، قال الغزالي: {في الشعر والظفر خلاف وكذا في العضو المبان منها –أي المرأة– والصحيح أنه لا ينتقض لانتفاء المعنى وهو الظاهر إذ لا يقال لمس النساء}[٧٠].

وقد قطع الشربيني في المغنى عدم نقضه إذا انفصل، فقال: {أما إذا انفصلت[٧١] فلا تنقض قطعاً، ولا ينقض العضو المبان غير الفرج ولو قطعت المرأة نصفين هل ينقض كل منهما أو لا وجهان والأقرب عدم الانتقاض، قال الناشري: ولو كان أحد الجزأين أعظم نقض دون غيره انتهى}[٧٢]، ثم قال الشربيني –رحمه الله: {والذي يظهر أنه إن كان بحيث يطلق عليه اسم امرأة نقض وإلا فلا}[٧٣]، فكأنهم يبنون الحكم على

٦٩- مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، للعلامة محمد الخطيب الشربيني، جـ١/٣٥، دار الفكر – بيروت، تاريخ: (دون).

٧٠- الوسيط للغزالي، جـ١/٣١٨.

٧١- أي ما تقدم، وهي: الظفر، والشعر، والسن، والعظم، والعضو.

٧٢- انظر: مغني المحتاج، جـ١/٣٥. والاقناع، جـ١/٦٣، وكلاهما للخطيب الشربيني.

٧٣- نفس المصدر في نفس الصفحة.

العلة وهي الأنثى، والحكم يدور مع العلة وجوداً وعدماً؛ فإن سمي العضو امرأة نقض، وإن لم يسم فلا.

وفي حاشية الرملي: {قال في الخادم: العضو المبان من الأجنبية يحرم النظر إليه ولا يحرم مسه على الأصح وفي هذا الترجيح نظر أهـ. ولو أمكن الطبيب معرفة العلة بالمس دون النظر فإنه يباح له المس لا النظر وقوله ولا يحرم مسه على الأصح، قال شيخنا بل الأصح حرمة مسه لأنه أبلغ من النظر في إثارة الشهوة}[٧٤].

والراجح –والله أعلم- أن اللمس المقطوع من المرأة لا ينقض، ولكن يحرم لمسه والنظر إليه، كما في حاشية عميرة: {ومتى حرم النظر حرم المس}،[٧٥]، يعني: إذا كان النظر إلى هذا العضو المبان من المرأة الأجنبية حرام فمسه حرام أيضاً.

٧٤- حاشية الرملي، لأبي العباس أحمد الرملي الأنصاري جـ٣/١١٣.

٧٥- راجع: حاشية عميرة، لشهاب الدين أحمد الرلسي الملقب بعميرة، المتوفى: ٩٥٧هـ، جـ٣/٢١٢، دار الفكر، عام: ١٤١٩هـ- ١٩٩٨م، تحقيق مكتب البحوث والدراسات للدار.

تنبيه في الفرق بين اللمس والمس:

هناك فرق بين مس الذكر المبان وبين لمس العضو المبان من المرأة، فالأول ينقض كما مر، والثاني لا ينقض على الوجه الأصح، قال الجاوي –رحمه الله– في نهاية الزين: اعلم أن اللمس يفارق المس في سبعة أمور:-

أحدها: أن اللمس لا يختص بعضو بخلاف المس فإنه يختص ببطن كف.

ثانيها: أنه لا بد في اللمس من اختلاف الجنس بخلاف المس.

ثالثها: أن الفرج المبان ينقض مسه على ما تقدم بخلاف العضو المبان لا ينقض لمسه.

رابعها: أن اللمس ينقض وضوء اللامس والملموس بخلاف المس فإنه عند اتحاد الجنس لا ينقض إلا وضوء الماس.

خامسها: أن مس فرج المحرم ناقض بخلاف لمسها.

سادسها: اشتراط بلوغ حد الشهوة في اللمس دون المس.

سابعها: أن اللمس لا بد فيه من التعدد بخلاف المس فإنه يحصل بمس فرج نفسه[٧٦].

* * * *

٧٦ - يراجع: نهاية الزين في إرشاد المبتدئين، لأبي عبد المعطي محمد بن عمر الجاوي الشافعي، ص: ٢٧، دار الفكر – بيروت.

المسألة الثانية: لو حلف لا يأكل اللحم، فأكل الميتة، أو أكل ما لا يؤكل كلحم حمار، وذئب، ففيه وجهان، أصحهما عند النووي عدم الحنث.

المعنى الشرعي :

حلف شخص أن لا يأكل لحماً، فأكل لحم حيوان ميت، أو أكل لحم ما لا يؤكل كلحم حمار وذئب، فهل أكل لحماً ويكون حانثاً بذلك؟ أم لم يأكل ما يعرف باللحم فلا يكون حانثاً؟.

التأصيل الحكمي:

إذا أكل لحم ميتة أو لحم حمار، وقد حلف لا يأكل لحماً ففي كونه حانثاً أو غير حانث وجهان:

الأول: يحنث، لأنه أكل لحما حقيقة وعرفا، وبه قال أبو حنيفة والحنابلة[٧٧].

٧٧- قال ابن قدامة: {ويحنث بأكل اللحم المحرم كلحم الميتة والخنزير والمغصوب وبه قال أبو حنيفة}أه، المغني لموفق الدين بن قدامة المقدسي الحنبلي، المتوفى: ٦٢٠هـ، شرح مختصر الخرقي، المتوفى: ٣٣٤هـ، ج١٣/٦٠٢-٦٠٣، دار عالم الكتب للنشر والتوزيع، الرياض، طبعة، وتاريخ: (دون) تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي، ود. عبد الفتاح محمد الحلو.

الثاني: لا يحنث وهو المختار عند المذهب، فقال السيوطي في الأشباه والنظائر: {فلو حلف لا يأكل لحما لم يحنث بالميتة}[٧٨]، قال ابن قدامة في المغني: {قال: الشافعي في أحد الوجهين لا يحنث بأكل المحرم بأصله؛ لأن يمينه تنصرف إلى ما يحل لا إلى ما يحرم فلم يحنث بما لا يحل، وكما لو حلف لا يبيع فباع بيعا فاسدا لم يحنث}[٧٩].

وكذلك إذا حلف لا يأكل بيضاً، فأكل بيض السمك، فيه وجهان: أصحهما لا يحنث كذا رجحه النووي في المجموع[٨٠]، وقال السيوطي: {فلو حلف لا يأكل لحماً لم يحنث بالسمك و إن سماه الله لحما[٨١]}[٨٢].

* * * *

٧٨- الأشباه والنظائر للسيوطي، ص:٩٣.

٧٩- خلافا للحنابلة كما قال ابن قدامة: {ولنا أن هذا لحم حقيقة وعرفا فيحنث بأكله كالمغصوب وقد سماه الله تعالى لحما فقال: "ولحم الخنزير"، وما ذكروه يبطل بما إذا حلف لا يلبس ثوبا فلبس ثوب حرير، وأما البيع الفاسد فلا يحنث به؛ لأنه ليس ببيع في الحقيقة} المغنى لابن قدامة، ج٦٠٢/١٣.

٨٠- انظر: المجموع شرح المهذب لأبي زكريا محيي الدين يحي بن شرف النووي، ج٦٣/١٨.

٨١- فإن الله قال: "وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا" سورة النحل، الآية: ١٤.

٨٢- الأشباه والنظائر للسيوطي، ص: ٩٣.

المسألة الثالثة: جريان الربا في الفلوس إذا راجت رواج النقود، وجهان، أصحهما: لا.

المعنى الشرعي:

الفلوس هي النحاس أو الحديد المضروب الذي يتعامل بها الناس، فهي المسكوك من غير الذهب والفضة[٨٣] إذا راجت واستعملت كما كان يستعمل الذهب والفضة، فهل تجري فيها الربا كما تجري في النقدين؟ أم لا تدخل فيها الربا، ويجوز بيع بعضها ببعض متفاضلاً؟!.

التأصيل الحكمي:

اختلف العلماء في هذه المسألة إلى قولين:

أحدهما: يجري فيها الربا ويحرم؛ لأن فائدة تعليل تحريم التفاضل في النقدين تحريم التفاضل في الفلوس إن استعملت نقوداً -كما حكى إمام الحرمين في البرهان[٨٤]- ولا يجوز بيع مال بجنسه متفاضلا سواء كان مطعوما أو نقدا أو غيرهما وهو قول للخراسانيين، كما نقل النووي في المجموع وضعفه، وسيأتي تفصيله قريباً.

٨٣- الفلوس هو المغشوش من الدرهم والدينار، نقلا عن الدكتور علي منصور عند شرحه للمحاضرة.

٨٤- البرهان في أصول الفقه، لأبي المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني، المتوفى: ٤٧٨هـ، جـ٢/٧٠٠، دار الوفاء، المنصورة – مصر، الطبعة: ٤، عام: ١٤١٨هـ، تحقيق : د. عبد العظيم محمود الديب.

وثانيهما: لا ربا في الفلوس مهما راجب رواج النقود، وهذا هو الصحيح في المذهب، وبه قطع الشيرازي والجمهور، قال النووي: {إذا راجت الفلوس رواج النقود لم يحرم الربا فيها هذا هو الصحيح المنصوص وبه قطع المصنف والجمهور وفيه وجه شاذ أنه يحرم حكاه الخراسانيون، (وأما) ما سواها من الموزونات كالحديد والنحاس والرصاص والقطن والكتان والصوف والغزل وغيرها فلا ربا فيها عندنا فيجوز بيع بعضها ببعض متفاضلاً ومؤجلاً ولا خلاف في شيء من هذا عندنا إلا وجهاً حكاه المتولي والرافعي عن أبي بكر الأولى من أصحابنا المتقدمين أنه قال لا يجوز بيع مال بجنسه متفاضلاً سواء كان مطعوماً أو نقداً أو غيرهما وهذا شاذ ضعيف}[٨٥].

وقال أبو حامد الغزالي: {أما الفلوس إن راجت رواج النقود فالصحيح أنها كالعروض}[٨٦]، ووافق السيوطي في ذلك وقال: {فلا ربا في الفلوس ولو راجت رواج النقود في الأصح، واختص المضروب منهما بكونهما قيم الأشياء فلا تقويم بغيرهما}[٨٧]، والله أعلم.

٨٥- المجموع شرح المهذب للإمام النووي، جـ٩/٣٩٥.

٨٦- الوسيط في المذهب، لأبي حامد الغزالي، جـ٣/١٥٠.

٨٧- الأشباه والنظائر للسيوطي، ص:٣٧٠.

المسألة الرابعة: ما يتسارع إليه الفساد في شرط الخيار، فيه وجهان، أصحهما: لا يجوز.

المعنى الشرعي:

هل يثبت خيار الشرط فيما يتسارع إليه الفساد كالمهيّأ للأكل أو اللحم، أو الفواكه من الموز، والعنب ونحوهما، وكذا الخضروات من البقل، والجرجير.. أم لا يثبت فيه شرط الخياط؟[٨٨].

التأصيل الحكمي:

قد اختلف العلماء في هذه المسألة كغيرها من المسائل المختلفة فيها، فإن إثبات الخيار المشروط فيما يفسد بسرعة مسألة نادرة، فهل يلحق هذا النادر بجنسه فيدخل شرط الخيار فيها، أو يلحق بنفسه فلا يدخل فيه على وجهين:

الوجه الأول: يبطل البيع، لأنه لا يثبت فيه خيار الشرط.

الوجه الثاني: يثبت فيه خيار الشرط، ويصح البيع. كما نص النووي في المجموع: {لو كان المبيع مما يتسارع إليه الفساد فباعه بشرط الخيار ثلاثة

٨٨- شرط الخيار هو: أن يشترط أحد المتعاقدين الخيار ثلاثة أيام أو أقل. التعريفات للجرجاني، ص: ١٣٧.

أيام، فوجهان حكاهما صاحب البيان: أصحهما: يبطل البيع. والثاني: يصح ويباع عند الاشرف على الفساد ويقام ثمنه مقامه وهذا غلط ظاهر}[٨٩].

فالأصح عدم جوازه كما قال الزركشي: {ما يتسارع إليه الفساد في مدة الخيار لا يثبت فيه خيار الشرط في الأصح}[٩٠].

أما إذا كان الشرط في مدة لا يحصل فيها الفساد جاز كما في حاشية الجمل على المنهج، وحواشي الشرواني والعبادي[٩١].

* * * *

٨٩- ينظر: المجموع للنووي، جـ١٩١/٩

٩٠- المنثور في القواعد لأبي عبد الله الزركشي، ٢٤٤/٣.

٩١- حاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري، للعلامة الشيخ سليمان الجمل، جـ٥٩٧/٥، دار الفكر – بيروت، طبعة، وتاريخ: (دون).

وحواشي الشرواني والعبادي، على تحفة المحتاج بشرح المنهاج لابن حجر الهيتمي (المتوفى : ٩٧٤ هـ) لعبد الحميد المكي الشرواني (المتوفى : ١٣٠١هـ) و أحمد بن قاسم العبادي، المتوفى : ٩٩٢هـ

المسألة الخامسة: دم البراغيث يعفى عن قليله قطعاً، وكثيره في الأصح[٩٢].

المعنى الشرعي:

أولا: البراغيث جمع برغوث وهو: ضرب من صغار الهوام عضوض شديد الوثب[٩٣]، فما حكم من صلى بثوب وعليه دم برغوث؟ فهل يعفى عن هذا الدم اليسير أم إنه نجاسة لا يعفى، ولا يجوز الصلاة بذاك الثوب، أو يعيدها إذا صلى به؟.

التأصيل الحكمي:

قال المزني في المختصر: {قال الشافعي: ولو صلى رجل وفي ثوبه نجاسة من دم أو قيح وكان قليلاً مثل دم البراغيث وما يتعافاه الناس لم يعد}[٩٤]، ويعفى عن قليل دم البراغيث ونحوها مما تعم به البلوى كبق وقمل[٩٥]؛ وعلل الزركشي بقوله: {لأن هذا الجنس يشق الاحتراز منه في الغالب

٩٢- المنثور في القواعد، للزركشي، جـ٣/٢٤٣.

٩٣ - معجم الوسيط، جـ١/٥٠.

٩٤- مختصر المزني في فروع الشافعية لأبي إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني، المتوفى: ٢٦٤هـ، جـ١/١٨، دار المعرفة، عام: ١٣٩٣هـ.

٩٥ - أسنى المطالب في شرح روض الطالب، لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري، جـ١/١٧٥.

فألحق نادره بغالبه}[٩٦]، وهذا ما نصه الشيرازي في المهذب: {لأنه -طهر شعرة وشعرتين- لا يمكن الاحتراز منه فعفى عنه كما عفي عن دم البراغيث}[٩٧].

وحكى القرطبي في تفسيره الإجماع على التجاوز والعفو عن دم البراغيث ما لم يتفاحش[٩٨]، غير أن ابن المنذر نقل الخلاف حيث قال: {اختلف أهل العلم في دم البعوض والبراغيث وما أشبه ذلك، فرخصت فيه طائفة، ولم يروا به بأساً. فممن رخص في دم البراغيث ولم ير به بأسا. عطاء والحسن والشعبي والحكم وحماد وحبيب بن أبي ثابت وطاوس}[٩٩].

٩٦- ينظر: المنثور في القواعد، لأبي عبد الله الزركشي، ج٣/٢٤٣.

٩٧- ينظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي، للإمام أبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي، المتوفى: ٤٧٦هـ، ج١/٢٨، دار الكتب العلمية، طبعة: (دون).

٩٨- يراجع: الجامع لأحكام القرآن، لأبي عبد الله شمس الدين محمد القرطبي، المتوفى: ٦٧١هـ، ج٨/٢٦٢، دار عالم الكتب، الرياض، المملكة العربية السعودية، الطبعة: ١٤٢٣هـ- ٢٠٠٣م، تحقيق: هشام سمير البخاري.

٩٩- يراجع: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف، لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، المتوفى: ٣١٩ هـ، ج٢/١٥٠، دار طيبة، الرياض – السعودية، الطبعة الأولى، ١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥م، بتحقيق: أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف.

قلت: فالظاهر أن هذا دم البرغوث ودم البعوض ودم الذباب ونحوها مما تعد من الحشرات تحت هذا القبيل في الحكم حيث تعفى عن قليلها دون كثيرها.

وقد أفرد البخاري -رحمه الله- بسنده عن ابن أبي نعم أنه قال: سمعت عبد الله بن عمر، وسأله عن المحرم -قال شعبة: أحسبه يقتل الذباب- فقال: أهل العراق يسألون عن الذباب وقد قتلوا ابن ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: هما ريحانتاي من الدنيا![100].

وفي بعض الروايات: قال ابن عمر: "انظروا إلى هذا يسألني عن دم البعوض، وقد قتلوا ابن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقد سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "هما ريحانتي من الدنيا"[101].

١٠٠- صحيح البخاري، برقم: [٣٧٥٣] أفرد أي: من الأحاديث التي أفراد البخاري على مسلم رحمهما الله.

١٠١- صحيح البخاري، برقم: [٥٩٩٨]. (ريحانتاي) مثنى ريحانة، وجه التشبيه أن الولد يشم ويقبل، كما تشم الرياحين. تحقيق د. مصطفى ديب البغا على البخاري.

المبحث السادس:

المسائل المعاصرة التابعة التي تلحق بجنسها أو بنفسها

المبحث السادس: النوادر المعاصرة التي يلحق فيها بجنسها أو بنفسها

التوضيح:

في هذا المبحث نقرر بعض المسائل المعاصرة بعد أن فرغنا من المسائل المقررة لدى السادة الشوافع، لتضم ورقة البحث بين الأصالة والمعاصرة أو بين الأسلمة والتقليد.

مسألة: هل النقود الورقية في هذا العصر تقوم مقام الذهب والفضة ويجري فيها الربا؟.

المعنى الشرعي:

النقود الورقية هي الرائجة في جميع بلدان العالم بلا استثناء، وقد تم انقراض أو إيقاف التعامل بالنقدين عمداً من قبل الدول المستبدة؛ لاحتكار مصادر الثمن، وفرض قوتها على الدول الأخرى.

التأصيل الحكمي:

النقود الورقية تقوم مقام النقدين قطعاً، ويجري فيها الربا، فلا يجوز صرف بعضها ببعض إلا بالمثل وبالمجلس إن توافقت أجناسها كالريال السعودي بالريال السعودي، وإن اختلفت الأجناس كالريال السعودي بالدرهم القطري جاز التفاضل ولم يجز النساء.

وعلى هذا لم يختلف المجامع الفقهية[١٠٢]، والعلماء المعاصرون[١٠٣] في أن النقود الأوراق المستعملة تقوم مقام النقدين وصفاً وحكماً؛ ويمكن القول بأنها من المسائل المجمع عليها لدى الشوافع وغيرها، ولذلك فهي تلحق بجنسها، وتعطى حكم النقدين قطعاً؛ فإن لم تكن كذلك فقد استشرى الربا بين الناس، وأبيحت أكل أموال الناس بالباطل؛ فإنه لا عملة ولا نقد غير الأوراق في هذا العصر، وكأن النقدين الذهب والفضة زالا بزوال الزمن الخالي، وثبتت الأوراق مقامهما، وينذر وجود الذهب بالبنوك المركزية في كل دولة في العالم اليوم، والله قادر على عودتهما.

١٠٢- وأن هذا الحسم، قد وثق بما قررته المجامع الفقهية العلمية الإسلامية، ابتداء من مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، الذي أعلن في مؤتمره سنة ١٩٦٥م، بالإجماع - وقد حضره مندوبون من ٣٥ دولة: أن فوائد البنوك ربا محرم لا شك فيه، وأكد ذلك مجلس المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة، وكذلك المجمع الفقهي الدولي المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي بجدة.

١٠٣- إلا ما أفتى به الدكتور محمد سيد طنطاوي الذي أباح الفوائد البنكية، وذلك بعدما ورطه بعض خبراء البنوك لتسويق فتواه على معروضهم الربوي، وقد نصحه بعض العلماء مثل الشيخ يوسف القرضاوي، والدكتور الغزالي، والدكتور السالوس المتخصص في مجال المعاملات المالية المعاصرة، ومن هنا ألف الشيخ القرضاوي كتابه «فوائد البنوك هي الربا الحرام» وبين أن الأمر قد حسم من قديم. وبهذا صار الشيخ الطنطاوي شاذاً في فتواه هذه.

مسألة: هل البصمات الوراثية تقوم مقام القيافة في إلحاق الولد عند التنازع؟

المعنى الشرعي:

إذا شب نزاع بين أبوين ذكرين في مولود يدّعى كل منهما أنه من صلبه، أو العكس بمعنى حصل الشقاق في الفرار عن المولود الملتقط.

أو زعمت حابلة أن حبلها من فلان بعينه بعقد نكاح سري؟

فهل يلحق الولد أو ينفى بعد اللجوء إلى فحص البصمات الوراثية والحمض النووي لتحديد الأب؟

التأصيل الحكمي:

أما المرأة التي تدعي أنها حبلت من رجل بفاحشة فلا حرمة لجنينها عندنا بلا خلاف في المذهب حيث نص الإمام أن المخلوقة من زناه تحل له، ولا تنسب إليه، ولا ترثه ولا يرثها.

وإنما نحن بصدد المدعية بعقد نكاح سري (كنكاح مسافة أو زواج عرفي أو مسيار) يتم اللجوء إلى فحوصات الأحماض النووية لتحديد والده أو أقربائه فينسب إليهم.

في هذا العصر هناك دراسات بحثية تتعلق بالحمض النووي، وتتطور الفحوصات الطبية بالبصمة الوراثية تطوراً ملحوظاً، ويجري بين الناس

كجريان الماء، وتعتمد جلُّ المحاكم القانونية في الشرق والغرب في إثبات النسب به أو النفي عنه.

ولا مانع شرعاً بالاعتماد عليه إذ يتم تقرير هذا العلم التجريبي بعد أن باءت جميع محاولاته وتجاربه بالصحة والنجاح أو قارب ذلك؛ فإن ما قارب الشيء أعطي حكمه[١٠٤].

فإذا قرر المذهب إثبات النسب بالقيافة[١٠٥] فلا مانع من إثباته بالبصمة الوراثية بل هو أقرب وأولى من حيث التدقيق والتحقيق.

وإذا اعتمد المذهب أيضاً الاستقراء كدليل شرعي على قبول مدة الحمل طويلة الأمد فلا إشكال في قبول الحمض النووي. والله أعلم.

ولقد أفتى بعض المعاصرين أن إثبات النسب أو نفيه بالبصمة الوراثية يجب ألا يُقدَّم على القواعد الشرعية، ولا وسائل الإثبات الأقوى منه، ولكن يجوز استخدامه في حالات التنازع على مجهولي النسب، أو حالات الاشتباه بين المواليد، أو ضياع الأطفال واختلاطهم، ولا يصح إثبات نسب لمعروف النسب ولا لمولود الزنا. والله أعلم.

١٠٤- قاعدة فقهية، يستدل بها السادة الشوافع وغيرهم من المذاهب الثلاثة في تأصيل المسائل.

١٠٥- يراجع: نهاية المطلب في دراية المذهب، لإمام الحرمين ركن الدين، عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني، المتوفى: ٤٧٨هـ، جـ٢/٣١٧، وجـ١٥/٤٠٠، دار المنهاج، الطبعة الأولى، عام: ١٤٢٨هـ-٢٠٠٧م، بتحقيق: أ. د/ عبد العظيم محمود الدّيب.

ويقول الخطيب الشربيني في شرحه للمنهاج: (لأن النسب الثابت من شخص لا ينتقل إلى غيره)[١٠٦].

* * * *

مسألة: هل يلحق ولد المغربية بالمشرقي إذا تغير تكييف الإمكان؟

المعنى الشرعي:

هل يلحق الولد بالفراش إذا ادعت المرأة أنها استخدمت ماءه للحمل فحبلت، وتبين أن إمكانية شحن شهوة الرجل ومائه مع الحافظ عليه حاصل، أم لا عبرة بذلك.

التأصيل الحكمي:

لقد رجح ساداتنا أن المشرقي لا يلحق بولد المغربية بعد ستة أشهر؛ لبعد المكان، وعدم تصور إمكان الوطء، فإذا ادعت المرأة أنه حوّل لها منيه وشهوته عبر أدوات الشحن والإرسال، فاستخدمتها لاحتمال حمل الحبل ينظر؛ فإن ثبت ذلك فعلياً، وتحقق مع عدم اختلاط مائه بغيره بأيد موثوقة، والتأكد من تلقيح الحيوانات المنوية لدى الزوج بالبويضات الأنثوية لدى المرأة يلحق بجنسه، ومعنى ذلك أنه يلحق الولد بالفراش ما

١٠٦- مغني المحتاج، ج٣/ ٣٠٤.

لم يكن هناك إنكار ولعان؛ فإن السادة الكرام لم يقبلوا إلحاق الولد بالفراش بمجرد العقد وعدم إمكان اللقاء؛ فإن تغير الوضع يتغير الحكم.

وقد بثت أكثر من مرة أخباراً أن أسيراً في غياهيب السجون في دولة الاحتلال في القدس الشريف أرسل منيته لزوجته فحبلت وولدت، ولم ينكر الزوج ذلك بعد إطلاق سراحه.

بالإضافة إلى أنه يتساءل أهل العصر بجواز أو عدم جواز مشاهدة أعضاء الزوجة عبر كامرات الهواتف، والمكالمات المرئية، فإن محادثة الزوجة عبر الإنترنت واستمتاع أحدهما بالآخر لم يكن مألوفاً ومدركاً في العصور الخالية.

وقد اطلعت على إجابة موقع إسلام عن هذا السؤال بقولهم: فلا حرج على الزوج في رؤية زوجته على أية حال وبأي وسيلة، لأن الله عز وجل أباح لكل من الزوجين الاستمتاع بالآخر.

هذا إذا أمن اطلاع الغير على هذه الصور. والله أعلم[١٠٧].

فالظاهر -والعلم عند الله- أنه متى ما أمكن إلحاق فلا مانع شرعاً.

* * * *

١٠٧- موقع إسلام ويب: https://islamweb.net

مسألة: كافر تحول من ذكر إلى أنثى ثم أسلم وتاب إلى الله، فهل يعتبر ذكراً أم أنثى؟

المعنى الشرعي:

تحويل الذكر إلى أنثى وتحويل الأنثى إلى ذكر مسألة عصرية نادرة معقدة، فهذه جريمة مغلظة تجبر على الإنسان وتجهر بالإعلان.

التأصيل الحكمي:

من المشكلات الواردة في هذا الزمن أنه ليس بذكر ولا بأنثى، فمعاملته بالأنثى مضر بمخالطته للإناث؛ فإن أصله ذكر، ومعاملة كون أصله ذكراً مفسد للذكور، فسبحان الذي أنزل على عباده الكتاب الذي يجلب المصالح ويدرأ المفاسد؛ فما خالف أحد منهج ربه إلا ضل ضلالاً لا يعرف كيف يهتدي إليه!

لقد تكلم العلماء أنه لا يجوز النظر إلى الأمرد لشهوة، فكيف في هذا الرجل الذي تم احتقانه بأدوية كيماوية ليشبه النساء؛ فصارت هرمونات جسمه كجسم اللطيف؛ وظهرت عليه علامات النساء كالثديين ونحوه.

فلا تطمئن إليه النفس بمثل هذا العصيان الذي طغى وتجبر في أهل الغرب؛ والذي يستقر إلى ذهني أنه يفصل؛ فإن كان مسلماً، وفَعل شنعةَ قوم لوط أو فُعل به فتضرب عنقه؛ ترجيحاً لقول الذي يوجب القتل؛

فـــإن حكـــم اللـــواط مختلـــف في المـــذهب على ثلاثـــة أقـــوال:

أحدها: حكمها كحكم الزنا.

والثاني: تضرب رقبته.

والثالث: يعزَّر(١٠٨).

أمـا هـذه الفاحشـة فـهي تختلـف عـن جريمـة اللِّـواط المجـرد بـل هي مغلَّظـة ومشـددة، إذ هي مجـاهرة علنيـة، برعايـة مؤسسـات غربيـة؛ وبالإضـافية إلى كونهـا مـن الآثـام الـتي تتعـدى إلى غيرهـا وتفسـد المجتمـع قاطبـة؛ ويقـر بعـض أهـل العلـم بجـواز الحكـم على القتـل تعزيـزاً إن كان ذنـب المحكـوم عليـه بمـا يتناسـب هـذا الحكـم؛ كمثـل المفسـد الذي يفسـد الأمـة ويهلـك بالآثـام والإجرام!

أمـا إن كان كافـراً ثـم أسـلم وتـاب؛ فـلا يقتـل؛ لأن الإسـلام يجـب مـا قبلـه، ولكـن يجـب تغيـير بدنـه لإعادة أصـله الذكـوري أو الأنثـوي، فـإن لـم يسـهل

---

(١٠٨) ينظـر: بحـر المـذهب (في فـروع المـذهب الشـافعي)، لأبي المحاسـن عبـد الواحـد بـن إسـماعيل الرويـاني، المتـوفى: ٥٠٢هـ، ج٣٤٧/١٤، دار الكتـب العلميـة، الطبعـة الأولى، عام: ٢٠٠٩م، بتحقيـق: طارق فتحي السيد.

- واللبـاب في الفقـه الشـافعي؛ لأحمـد بـن محمـد بـن أحمـد بـن القاسـم الضـبي، أبـو الحسـن ابـن المحـاملي الشـافعيّ، المتـوفى: ٤١٥هـ، ص: ٣٨٥، دار البخـاري، المدينـة المنـورة، الطبعـة الأولى، ١٤١٦هـ، بتحقيق: عبد الكريم بن صنيتان العمري.

فلا يطلق في المجتمع بل لا بد من حكم قضاء شرعي، وأمر من ولي الأمر يدور حول إبعاده عن الناس؛ لئلا يفسدوا بمثل هذه الدياثة. والعودة إلى الله.

* * * *

والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

الخاتمة

بعد حملة مكثفة على كتب الفقهاء للقراءة والسبر، وبعد جهد ضئيل في العكوف على الحاسوب تدويناً وتسجيلاً؛ لإنجاز هذا البحث البسيط حجماً، لكنه كبير المنفعة عمقاً -والعبرة بالكيف لا بالكمّ- تبين للباحث ما يلي:

١. أنّ الدين الإسلامي مناسب في كل عصر ومصر؛ إذ هذه المسائل، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أنه من لدن حكيم خبير، وأنه ليس من عند مخلوق.

٢. أن للقواعد الفقهية أهمية كبيرة حيث تندرج تحت قاعدة واحدة مسائل متعددة، وتمس كل مسألة حاجة الناس الحالية واللاحقة.

٣. أن البحث في النوادر في هذا العصر الذي تغير فيه كل شيء مهم للغاية، ولتسهيل ذلك ينبغي دراسة الأصالة والتراث.

٤. أن العلماء –رحمهم الله– لم يتركوا شيئاً في العلم إذ إنهم كانوا يتكلمون حكم النظر إلى قلامة الظفر.

٥. أنه من الممكن التفريق بين متماثلين –أحياناً– والجمع بين متفرقين، وذلك إذا كانت هناك حجة قاطعة أو قرينة قريبة.

٦. أنه ينبغي النظر في كل مسألة على حدتها، ولا يطلق كل شيء على ظاهره، لأن كل قاعدة عامة لها مستثنيات، فإطلاق الحكم على مجمل الأشياء قد يميل إلى الخطأ.

٧. أن الشريعة الإسلامية تيسر للعباد ما ينفعهم، وتستر أحوالهم رحمة بهم، وصدق الله إذ قال: "وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ"[١٠٩].

وأخيراً وليس آخراً: أسأل الله جل جلاله أن يغفر لي كل ما كان فيه من الخطأ فإنه من الشيطان، ثم مني بغير قصد، وما كان فيه من الصواب فمن الله وحده لا يشاركه أحد في ذلك؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

وكان الفراغ منه: ٣٠/ ربيع الأول/ ١٤٣٤هـ

بعد صلاة العشاء من ليلة الثلاثاء

كوالالمبور – ماليزيا.

١٠٩- سورة الحج، الآية: ٧٨.

الفهارس:

أولاً: قائمة أهم المصادر والمراجع

أ) القرآن الكريم والحديث النبوي	
الرقم	المصدر - المؤلف - الطبعة - تاريخ الطبعة - المحقق
١.	القرآن الكريم
٢.	الجامع لأحكام القرآن - أبو عبد الله شمس الدين محمد القرطبي، المتوفى: ٦٧١هـ - دار عالم الكتب، الرياض، المملكة العربية السعودية، الطبعة : ١٤٢٣هـ- ٢٠٠٣م، تحقيق: هشام سمير البخاري.
٣.	إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل - محمد ناصر الدين الألباني المتوفى: ١٤٢٠هـ - المكتب الإسلامي- دمشق- الطبعة الأولى، عام: ١٣٩٩هـ- ١٩٧٩م، بإشراف محمد زهير الشاويش.

١.	سنن أبي داود - سليمان بن الأشعث السجستاني، المتوفى: ٢٧٥هـ - دار الكتاب العربي – بيروت. طبعة، وتاريخ: (دون).
٢.	السنن الكبرى - أبوبكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، المتوفى: ٤٥٨هـ - مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة في الهند، الطبعة الأولى، ١٣٤٤هـ، وفي ذيله: الجوهر النقي لعلاء الدين علي بن عثمان المارديني الشهير بابن التركماني.
٣.	صحيح البخاري – محمد بن إسماعيل البخاري، المتوفى: ٢٥٦هـ - دار ابن كثير، اليمامة – بيروت، الطبعة الثانية، عام: ١٤٠٧هـ، تحقيق: د. مصطفى ديب البغا أستاذ الحديث وعلومه في كلية الشريعة - جامعة دمشق.
٤.	صحيح مسلم – مسلم بن الحجاج النيسابوري، المتوفى: ٢٦١هـ - دار الجيل، ودار الأفاق الجديدة – بيروت.
٥.	صحيح سنن أبي داود - محمد بن ناصر الدين الألباني، المتوفى: ١٤٢٠هـ - الطبعة الأولى، تاريخ:١٤٢٣هـ، مؤسسة غراس للنشر والتوزيع-الكويت.

٦.	المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، لأبي يحيى بن شرف بن مري النووي المتوفى: ٦٧٦هـ، ج١٠/٣٨، دار إحياء التراث العربي – بيروت، الطبعة الثانية: ١٣٩٢هـ.
	ب) المعاجم والقواميس
٧.	التعريفات - علي بن محمد بن علي الجرجاني، المتوفى: ٨١٦هـ - دار الكتاب العربي – بيروت، الطبعة الأولى، عام: ١٤٠٥هـ، تحقيق: إبراهيم الأبياري.
٨.	التوقيف على مهمات التعاريف - محمد عبد الرؤوف المناوي، المتوفى: ١٠٣١هـ - دار الفكر المعاصر , دار الفكر - بيروت, دمشق، الطبعة الأولى ، ١٤١٠هـ، بتحقيق : د. محمد رضوان الداية.
٩.	الصحاح في اللغة - أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي، المتوفى: ٣٩٣هـ، ج٢/٨٢٥، دار العلم للملايين – بيروت، الطبعة الرابعة ١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م ، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار. مادة [ندر].
١٠.	القاموس المحيط - مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، المتوفى: ٨١٧هـ، - مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع،

	بيروت – لبنان، الطبعة الثامنة، سنة: ١٤٢٦هـ- ٢٠٠٥م، بتحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، تحت إشراف: محمد نعيم العرقسُوسي.
١١.	المزهر في علوم اللغة وأنواعها لجلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي المتوفى: ٩١١هـ - دار الكتب العلمية -بيروت، الطبعة الأولى ، ١٩٩٨، بتحقيق : فؤاد علي منصور.
١٢.	المعجم الوسيط، لإبراهيم مصطفى، أحمد الزيات ـ حامد عبد القادر ـ محمد النجار - دار الدعوة، تحقيق: مجمع اللغة العربية، التاريخ (دون).
	ج) القواعد الفقهية
١٣.	الأشباه والنظائر - الإمام العلامة تاج الدين عبد الوهاب بن علي ابن عبد الكافي السبكي، المتوفى: ٧٧١هـ- دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى ١٤١١ هـ- ١٩٩١م.
١٤.	الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية - جلال الدين عبد الرحمن السيوطي المتوفى:٩١١هـ، - دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان، طبعة: ١، سنة: ١٤٠٣هـ.

١٥.	البرهان في أصول الفقه - إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني، المتوفى: ٤٧٨هـ- دار الوفاء، المنصورة – مصر، الطبعة: ٤، عام: ١٤١٨هـ، تحقيق: د. عبد العظيم محمود الديب.
١٦.	التمهيد في تخريج الفروع على الأصول - أبو محمد عبد الرحيم بن الحسن الأسنوي، المتوفى: ٧٧٢هـ - مؤسسة الرسالة – بيروت، الطبعة الأولى، عام: ١٤٠٠هـ، تحقيق : د. محمد حسن هيتو.
١٧.	قواعد الأحكام في مصالح الأنام، أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام الدمشقي، الملقب بسلطان العلماء، المتوفى :٦٦٠هـ - دار المعارف بيروت – لبنان، تحقيق: محمود بن التلاميد الشنقيطي.
١٨.	القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة - الدكتور/ محمد مصطفى الزحيلي - دار الفكر – دمشق، الطبعة الأولى، ١٤٢٧هـ- ٢٠٠٦م.
١٩.	المنثور في القواعد - أبو عبد الله محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي المتوفى: ٧٩٤هـ- وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية –

	الكويت، الطبعة الثانية، عام: ١٤٠٥هـ، تحقيق: د. تيسير فائق أحمد محمود.
	د) الفقه وأصوله
٢٠.	أسنى المطالب في شرح روض الطالب - شيخ الإسلام زين الدين أبو يحيي زكريا الأنصاري، المتوفى: ٩٣٦هـ - دار الكتب العلمية – بيروت، الطبعة الأولى، سنة: ١٤٢٢هـ- ٢٠٠٠م - تحقيق : د. محمد محمد تامر.
٢١.	الاقناع في حل ألفاظ أبي شجاع - العلامة محمد الشربيني الخطيب المتوفى: ٩٧٧هـ - دار الفكر - عام: ١٤١٥هـ - تحقيق مكتب البحوث والدراسات للدار.
٢٢.	الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، المتوفى: ٣١٩ هـ - دار طيبة، الرياض – السعودية، الطبعة الأولى، ١٤٠٥ هـ- ١٩٨٥م، بتحقيق: أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف.

٢٣.	بحر المذهب (في فروع المذهب الشافعي)، لأبي المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل الروياني، المتوفى: ٥٠٢هـ، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، عام: ٢٠٠٩م، بتحقيق: طارق فتحي السيد.
٢٤.	البيان في مذهب الإمام الشافعي - الشيخ الجليل العلامة أبو الحسين يحيى بن أبي الخير العمراني الشافعي اليمني، المتوفى: ٥٥٨هـ - دار المنهاج للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، عام:١٤٢١هـ-٢٠٠٠م - اعتنى به: قاسم محمد النوري.
٢٥.	تحفة الحبيب على شرح الخطيب، المعروف بـ (البجيرمي على الخطيب) - سليمان بن محمد بن عمر البجيرمي الشافعي - دار الكتب العلمية – بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، عام: ١٤١٧هـ-١٩٩٦م.
٢٦.	تخريج الفروع على الأصول - أبو المناقب محمود بن أحمد الزنجاني، المتوفى: ٦٥٦هـ - مؤسسة الرسالة – بيروت، الطبعة الثانية ، ١٣٩٨هـ - تحقيق: د. محمد أديب صالح.
٢٧.	حاشية إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين لشرح قرة العين بمهمات الدين - لأبي بكر ابن السيد محمد شطا

	الدمياطي - دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، تاريخ: (دون).
٢٨.	حاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري - العلامة الشيخ سليمان بن عمر بن منصور المعروف بالجمل، المتوفى: ١٢٠٤هـ - دار الفكر – بيروت، طبعة، وتاريخ: (دون).
٢٩.	حاشية الرملي - أبو العباس أحمد الرملي الأنصاري.
٣٠.	حاشية عميرة - لشهاب الدين أحمد الرلسي الملقب بعميرة، المتوفى: ٩٥٧هـ - دار الفكر، عام: ١٤١٩هـ- ١٩٩٨م، تحقيق مكتب البحوث والدراسات للدار.
٣١.	حاشية قليوبي على شرح جلال الدين المحلي على منهاج الطالبين - شهاب الدين أحمد بن أحمد بن سلامة القليوبي، المتوفى: ١٠٦٩هـ - دار الفكر: ١٤١٩هـ - تحقيق مكتب البحوث والدراسات للدار.
٣٢.	الحاوي الكبير في فقه الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني - العلامة أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري، المتوفى: ٤٥٠هـ - دار الكتب العلمية – بيروت، لبنان،

	الطبعة الأولى، عام: ١٤١٤هـ - تحقيق: الشيخ علي محمد معوّض، والشيخ عادل أحمد عبد الموجود.
٣٣.	حواشي الشرواني والعبادي، على تحفة المحتاج بشرح المنهاج لابن حجر الهيتمي (المتوفى : ٩٧٤ هـ) - عبد الحميد المكي الشرواني (المتوفى : ١٣٠١هـ) وأحمد بن قاسم العبادي، المتوفى: ٩٩٢هـ.
٣٤.	روضة الطالبين وعمدة المفتين - الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي، المتوفى: ٦٧٦هـ - المكتب الإسلامي، تاريخ: ١٤٠٥هـ.
٣٥.	فتح العزيز بشرح الوجيز المعروف بـ(الشرح الكبير، وهو شرح للوجيز في الفقه الشافعي للغزالي، ت: ٥٠٥هـ) - العلامة عبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني، المتوفى: ٦٢٣هـ - طبعة وتاريخ: (دون).
٣٦.	اللباب في الفقه الشافعي؛ لأحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم الضبي، أبو الحسن ابن المحاملي الشافعيّ، المتوفى: ٤١٥هـ، دار البخاري، المدينة المنورة، الطبعة الأولى، ١٤١٦هـ، بتحقيق: عبد الكريم بن صنيتان العمري.

٣٧.	المجموع شرح المهذب - أبو زكريا محيي الدين يحيي بن شرف النووي، المتوفى: ٦٧٦هـ وهو شرح للمهذب لأبي إسحاق الشيرازي.
٣٨.	مختصر المزني في فروع الشافعية – أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيي المزني، المتوفى: ٢٦٤هـ - دار المعرفة، عام: ١٣٩٣هـ.
٣٩.	المغني شرح مختصر الخرقي المتوفى: ٣٣٤هـ - موفق الدين بن قدامة المقدسي الحنبلي، المتوفى: ٦٢٠هـ - دار عالم الكتب للنشر والتوزيع، الرياض، طبعة، وتاريخ: (دون) تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي، ود. عبد الفتاح محمد الحلو.
٤٠.	مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج - العلامة محمد الخطيب الشربيني، المتوفى: ٩٧٧هـ - دار الفكر – بيروت تاريخ: (دون).
٤١.	الموسوعة الفقهية الكويتية - وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويت - دار السلاسل في الكويت، ومطابع دار الصفوة في مصر، تاريخ آخر طبعة: ١٤٢٧هـ.

٤٢.	المهذب في فقه الإمام الشافعي، - الإمام أبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي، المتوفى: ٤٧٦هـ- دار الكتب العلمية، طبعة: (دون).
٤٣.	نهاية الزين في إرشاد المبتدئين، لأبي عبد المعطي محمد بن عمر الجاوي الشافعي، ص: ٢٧، دار الفكر – بيروت.
٤٤.	نهاية المطلب في دراية المذهب - إمام الحرمين ركن الدين، عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني، المتوفى ٤٧٨هـ - دار المنهاج، الطبعة الأولى، عام: ١٤٢٨هـ-٢٠٠٧م - بتحقيق: أ. د/ عبد العظيم محمود الدّيب.
٤٥.	الوسيط في المذهب - لأبو حامد محمد بن محمد الغزالي، المتوفى: ٥٠٥هـ - دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع – مصر، عام:١٤١٧هـ - حققه وعلق عليه: أحمد محمود إبراهيم.

ثانياً: فهرس المحتويات

الموضـــوع

التمهيـــد: ٣

الـمــقـــدمـــة ٤

موضوع البحث: ٧

..... ٧

سبب اختيار الموضوع: ٧

..... ٨

أهمية الموضوع:..... ٨

حدود البحث ١٠

منهج البحث: ١٠

..... ١٢

صعوبات البحث: ١٢

النادر.. هل يلحق بجنسه أو بنفسه؟..... ١٣

النقطة الأولى: دراسة عن هذه القاعدة: ١٣

النقطة الثانية: ألفاظ أخرى لهذه القاعدة: ١٦

..... ١٩
المبحث الأول: معنى النادر، وفيه مطلبان:..... ١٩
المبحث الأول: معنى النادر، وفيه مطلبان:..... ١٩
المطلب الأول: معنى النادر لغة. ١٩
المطلب الثاني: معنى النادر اصطلاحاً. ١٩
المبحث الثاني: المسائل التي يعطى النادر حكم جنسه: ٢٢
التوضيح:..... ٢٢
المسألة الأولى: من خُلق له وجهان لم يتميز الزائد منهما، يجب غسلهما قطعاً..... ٢٢
المعنى الشرعي: ٢٢
التأصيل الحكمي:..... ٢٢
المسألة الثانية: من خُلقت بلا بكارة لها حكم الأبكار قطعاً. ٢٤
المعنى الشرعي..... ٢٤
التأصيل الحكمي:..... ٢٤
المسألة الثالثة: من أتت بولد لستة أشهر ولحظتين من الوطء، يلحق به قطعاً. ٢٥
المعنى الشرعي: ٢٥
التأصيل الحكمي:..... ٢٦

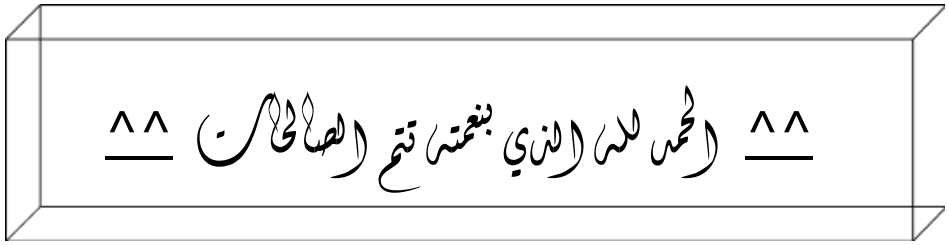
المسألة الرابعة: من أتت بولد لأربع سنين، يلحق به قطعاً..... ٢٧
المعنى الشرعي: ٢٧
التأصيل الحكمي:..... ٢٧
المبحث الثالث: المسائل التي يعطى النادر حكم نفسه:..... ٣٠
التوضيح:..... ٣٠
المسألة الأولى: الأصبع الزائدة ٣٠
المعنى الشرعي: ٣٠
التأصيل الحكمي:..... ٣٠
المسألة الثانية: سائر الأعضاء الزائدة ٣١
المعنى الشرعي: ٣١
التأصيل الحكمي:..... ٣٢
المسألة الثالثة: نكاح من بالمشرق مغربية لا يلحقه الولد قطعاً..... ٣٢
المعنى الشرعي: ٣٢
التأصيل الحكمي:..... ٣٢
المبحث الرابع: المسائل التي يرجح فيها إلحاق النادر بجنسه:..... ٣٦
التوضيح:..... ٣٦

المسألة الأولى: مس الذكر المبان، فيه وجهان، أصحهما أنه ينقض، لأنه يسمى ذكراً..... ٣٦
المعنى الشرعي: ٣٦
التأصيل الحكمي:..... ٣٦
المسألة الثانية: النظر إلى العضو المبان من الأجنبية..... ٣٩
المعنى الشرعي: ٣٩
التأصيل الحكمي:..... ٣٩
تنبيه:..... ٤١
المسألة الثالثة: الاكتساب النادر كالوصية واللقطة والهبة، ٤٢
وهل تدخل في المهايأة في العبد المشترك؟..... ٤٢
المعنى الشرعي: ٤٢
التأصيل الحكمي:..... ٤٢
واختلفوا في زكاة الفطر هل تدخل في المهايأة أم لا ٤٤
المسألة الرابعة: جماع الميتة..... ٤٦
المعنى الشرعي: ٤٦
التأصيل الحكمي:..... ٤٧

المسألة الخامسة: يجزئ الحجر في المذي والودي على الأصح. ٤٨
المعنى الشرعي: ٤٨
التأصيل الحكمي:..... ٤٨
المسألة السادسة: يبقى الخيار للمتبايعين إذا داما أياماً على الأصح. ٥١
المعنى الشرعي: ٥١
التأصيل الحكمي:..... ٥١
المبحث الخامس: المسائل التي يرجح فيها إلحاق النادر بنفسه: ٥٥
التوضيح:..... ٥٥
المسألة الأولى: لمس العضو المبان من المرأة،..... ٥٥
المعنى الشرعي: ٥٥
التأصيل الحكمي:..... ٥٥
تنبيه في الفرق بين اللمس والمس: ٥٨
المسألة الثانية: لو حلف لا يأكل اللحم، فأكل الميتة، أو أكل ما لا يؤكل كلحم حمار، وذئب..... ٥٩
المعنى الشرعي : ٥٩
التأصيل الحكمي:..... ٥٩

المسألة الثالثة: جريان الربا في الفلوس إذا راجت رواج النقود ٦١
المعنى الشرعي: ٦١
التأصيل الحكمي:..... ٦١
المسألة الرابعة: ما يتسارع إليه الفساد في شرط الخيار..... ٦٣
المعنى الشرعي: ٦٣
التأصيل الحكمي:..... ٦٣
المسألة الخامسة: دم البراغيث..... ٦٥
المعنى الشرعي: ٦٥
التأصيل الحكمي:..... ٦٥
النوادر المعاصرة التي يلحق فيها بجنسها أو بنفسها..... ٦٩
التوضيح:..... ٦٩
مسألة: هل النقود الورقية في هذا العصر تقوم مقام الذهب والفضة ويجري فيها الربا؟. ٦٩
المعنى الشرعي: ٦٩
التأصيل الحكمي:..... ٦٩
مسألة: هل البصمات الوراثية تقوم مقام القيافة في إلحاق الولد عند التنازع؟ ٧١

المعنى الشرعي: ٧١
التأصيل الحكمي:..... ٧١
مسألة: هل يلحق ولد المغربية بالمشرقي إذا تغير تكييف الإمكان؟..... ٧٣
المعنى الشرعي: ٧٣
التأصيل الحكمي:..... ٧٣
مسألة: كافر تحول من ذكر إلى أنثى ثم أسلم وتاب إلى الله، فهل يعتبر ذكراً أم أنثى؟..... ٧٥
المعنى الشرعي: ٧٥
التأصيل الحكمي:..... ٧٥
الخاتمة ٧٨
الفهارس: ٨٠
أولاً: قائمة أهم المصادر والمراجع ٨٠
ثانياً: فهرس المحتويات..... ٩١


^^ الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ^^